POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PVGA S.A.S. —ENNDOR AI

Versión 3.0

Fecha de expedición: 9 de noviembre de 2026
Fecha de entrada en vigencia: 9 de noviembre de 2026

PVGA S.A.S.
Carrera 43ª 1-85, Medellín, Colombia
https://enndor.ai

Contenido

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 4

PVGA S.A.S. — PLATAFORMA ENNDOR 4

TÍTULO I. IDENTIFICACIÓN, OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES 4

Artículo 1. Identificación del Responsable del Tratamiento 4

Artículo 2. Objeto 5

Artículo 3. Ámbito de aplicación 5

Artículo 4. Marco normativo 6

Artículo 5. Destinatarios y categorías de Titulares 7

Artículo 6. Definiciones 8

TÍTULO II. ROLES Y ARQUITECTURA DE DATOS 10

Artículo 7. Los tres universos de datos 11

Artículo 8. Datos de Cuenta y Uso: la Compañía como Responsable 11

Artículo 9. Contenido del Usuario: la Compañía como Encargada 11

Artículo 10. Declaración y garantía del Usuario 12

Artículo 11. Solicitudes de terceros sobre el Contenido del Usuario 13

Artículo 12. Corpus Jurídico Público 14

Artículo 13. Tratamiento de datos a través del Conector MCP 14

TÍTULO III. PRINCIPIOS RECTORES DEL TRATAMIENTO 15

Artículo 14. Principios legales 15

Artículo 15. Principios complementarios adoptados por la Compañía 16

Artículo 16. Principios específicos aplicables al tratamiento mediante inteligencia artificial 17

TÍTULO IV. DATOS PERSONALES TRATADOS Y FINALIDADES 17

Artículo 17. Origen de los datos personales 17

Artículo 18. Datos personales que la Compañía trata 18

Artículo 19. Finalidades del tratamiento 19

Artículo 20. Datos personales sensibles 22

Artículo 21. Datos de niños, niñas y adolescentes 23

Artículo 22. Cookies, tecnologías similares y analítica 24

Artículo 23. Comunicaciones comerciales y publicidad 25
Artículo 24. Finalidades y funcionalidades futuras 26
TÍTULO V. COMPROMISOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 27
Artículo 25. No entrenamiento de modelos con información de los Usuarios 27
Artículo 26. No acceso al contenido 27
Artículo 27. Condiciones de procesamiento de los Proveedores de IA 28
Artículo 28. Ausencia de decisiones automatizadas y necesidad de validación humana 29
Artículo 29. Prohibición de usos incompatibles con la dignidad y los derechos de los Titulares 30
TÍTULO VI. CORPUS JURÍDICO PÚBLICO Y DERECHO DE DESINDEXACIÓN 30
Artículo 30. Naturaleza y composición del Corpus Jurídico Público 30
Artículo 31. Base jurídica del tratamiento 31
Artículo 32. Límites y salvaguardas 31
Artículo 33. Derecho de desindexación 32
Artículo 34. Exactitud del Corpus y advertencia al Usuario 34
TÍTULO VII. ENCARGADOS, TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA INTERNACIONAL 34
Artículo 35. Categorías de Encargados del Tratamiento 34
Artículo 36. Pasarela de Pagos 35
Artículo 37. Contrato de transmisión de datos personales 35
Artículo 38. Distinción entre transmisión y transferencia internacional 36
Artículo 39. Condiciones de las transmisiones internacionales 37
Artículo 40. Comunicación de datos a autoridades y a terceros 38
Artículo 41. Responsabilidad frente a los Encargados 39
TÍTULO VIII. CONSERVACIÓN, SUPRESIÓN Y CANCELACIÓN DE LA CUENTA 39
Artículo 42. Criterio general 39
Artículo 43. Plazos de conservación 39
Artículo 44. Supresión del Historial de Conversaciones y del Contenido del Usuario 41
Artículo 45. Cancelación de la cuenta 41
Artículo 46. Supresión segura 41
Artículo 47. Improcedencia de la supresión 42

TÍTULO IX. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES 42
Artículo 48. Medidas de seguridad 42
Artículo 49. Limitación razonable 43
Artículo 50. Gestión de incidentes de seguridad 43
Artículo 51. Registro Nacional de Bases de Datos 44
TÍTULO X. DERECHOS DE LOS TITULARES Y PROCEDIMIENTOS 44
Artículo 52. Derechos reconocidos por la ley 44
Artículo 53. Derechos adicionales adoptados voluntariamente 45
Artículo 54. Legitimación para el ejercicio de los derechos 45
Artículo 55. Requisitos de la solicitud 45
Artículo 56. Gratuidad 46
Artículo 57. Procedimiento para atender consultas 46
Artículo 58. Procedimiento para atender reclamos 46
Artículo 59. Actualización, rectificación y revocatoria 47
Artículo 60. Traslado de solicitudes sobre Contenido del Usuario 47
Artículo 61. Requisito de procedibilidad 48
Artículo 62. Suministro de la información 48
TÍTULO XI. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR Y AVISO DE PRIVACIDAD 48
Artículo 63. Mecanismo de autorización 48
Artículo 64. Información mínima suministrada al Titular 49
Artículo 65. Prueba y trazabilidad de la autorización 49
Artículo 66. Casos en que no se requiere autorización 50
Artículo 67. Aviso de privacidad 50
Artículo 68. Modificaciones de esta Política 51
TÍTULO XII. PROGRAMA DE GESTIÓN, VIGENCIA Y DISPOSICIONES FINALES 51
Artículo 69. Oficial de Tratamiento de Datos Personales 51
Artículo 70. Programa de responsabilidad demostrada 52
Artículo 71. Deberes de la Compañía como Responsable 53
Artículo 72. Ley aplicable y autoridad competente 54
Artículo 73. Vigencia de la Política y de las bases de datos 54

Artículo 74. Anexos 54
ANEXO A — RELACIÓN DE ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 55
Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales de Enndor — PVGA S.A.S. ... 55
1. Encargados del Tratamiento 55
2. Proveedores de IA sujetos a activación expresa 56
3. Terceros que no son Encargados..... 57
4. Historial de cambios 57
ANEXO B — AVISO DE PRIVACIDAD 58
Enndor — PVGA S.A.S. 58

TÍTULO I. IDENTIFICACIÓN, OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES

Artículo 1. Identificación del Responsable del Tratamiento

PVGA S.A.S. es una sociedad comercial constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT 902.029.993-7, que desarrolla, opera y comercializa la plataforma de inteligencia artificial jurídica **Enndor** (en adelante, indistintamente, "**Enndor**", "**la Plataforma**", "**la Compañía**" o "**el Responsable**").

Para todos los efectos de la presente Política, los datos de contacto del Responsable son los siguientes:

Dato	Información
Razón social	PVGA S.A.S.
NIT	902.029.993-7
Domicilio principal	Medellín, Antioquia, Colombia
Dirección física	Carrera 43A 1-85, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono	+57 305 416 2141
Correo electrónico para el ejercicio de derechos	soporte@enndor.ai
Sitio web	https://enndor.ai

Parágrafo. El área responsable de atender las peticiones, consultas y reclamos relativos al tratamiento de datos personales es la Administración de PVGA S.A.S., por conducto del **Oficial de Tratamiento de Datos Personales** designado conforme al Título XII de esta Política.

Artículo 2. Objeto

La presente Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales (en adelante, "**la Política**") tiene por objeto:

a) Informar a los Titulares, de manera clara, suficiente y previa, qué datos personales recolecta Enndor, con qué finalidades los trata, durante cuánto tiempo los conserva, con quién los comparte y bajo qué condiciones de seguridad los protege.

b) Dar a conocer los derechos que la Constitución Política y la ley reconocen a los Titulares, así como los procedimientos y canales dispuestos para ejercerlos.

c) Delimitar con precisión los distintos roles que asume la Compañía respecto de cada categoría de información, distinguiendo aquellos casos en que actúa como Responsable del Tratamiento de aquellos en que actúa como Encargada por cuenta del Usuario.

d) Declarar los compromisos específicos que la Compañía asume en razón de operar un sistema de inteligencia artificial aplicado al ejercicio del derecho, en particular en materia de no entrenamiento de modelos con información de los Usuarios, no acceso al contenido y no comercialización de datos personales.

e) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.25.3.1 del Decreto 1074 de 2015 y adoptar el manual interno de políticas y procedimientos exigido por el artículo 17, literal k), de la Ley 1581 de 2012.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

Esta Política aplica a todo tratamiento de datos personales que realice PVGA S.A.S. en desarrollo de su actividad, con independencia del medio o soporte, incluyendo:

a) El acceso y uso del sitio web enndor.ai, de sus subdominios y de las aplicaciones de la Compañía.

b) El registro, la administración y el uso de cuentas de la Plataforma.

c) La prestación del servicio de consulta, análisis y generación asistida de contenido jurídico a través de la Interfaz de Enndor.

d) La prestación del servicio de consulta del Corpus Jurídico Público a través del **Conector MCP**.

e) Las actividades de soporte, comunicación, mercadeo, facturación y cobro, incluido el procesamiento de pagos.

f) La relación con proveedores, contratistas, colaboradores y candidatos.

Parágrafo primero. Esta Política **no** regula el tratamiento de datos personales que terceros ajenos a la Compañía realicen en sus propias plataformas, el cual se rige por las políticas de esos terceros. En particular, no regula el tratamiento que realicen:

1. Los **Proveedores de Clientes de IA** respecto de la información que el Usuario les suministre al usar un Cliente de IA, incluidas sus conversaciones y los Resultados del Conector que reciban.

2. La **Pasarela de Pagos** respecto de los datos que el Usuario le suministre directamente para efectuar un pago.

3. Los sitios a los que el Usuario acceda desde un enlace disponible en enndor.ai.

Parágrafo segundo. Respecto del Contenido del Usuario, esta Política aplica en los términos y con los alcances limitados que se precisan en el Título II, dado que sobre esa categoría de información la Compañía actúa como Encargada y no como Responsable del Tratamiento.

Artículo 4. Marco normativo

La presente Política se expide y deberá interpretarse de conformidad con:

a) El artículo 15 de la Constitución Política, que consagra el derecho fundamental al habeas data, y los artículos 2, 29 y 228 de la Constitución Política, en cuanto fundamentan el acceso de toda persona a la administración de justicia y al conocimiento del derecho.

b) La **Ley 1581 de 2012**, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, y la Sentencia C-748 de 2011 de la Corte Constitucional.

c) El **Decreto 1377 de 2013**, compilado en el **Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015**, en particular su Título 2, Capítulo 25.

d) El **Decreto 90 de 2018**, en materia de Registro Nacional de Bases de Datos.

e) La **Circular Externa 002 de 2024** de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial.

f) La **Circular Externa 005 de 2017** de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre transferencia internacional de datos personales.

g) La **Ley 1480 de 2011** (Estatuto del Consumidor) y la **Ley 2439 de 2024** que la modificó, en lo relativo a los derechos de los consumidores de servicios prestados por medios electrónicos.

h) La **Ley 2300 de 2023**, sobre protección del consumidor frente a comunicaciones y contactos no deseados, en lo que esta ley resulte aplicable y sin que su cita implique reconocer relación alguna con el sector financiero.

i) La **Ley 1712 de 2014** y las normas sobre publicidad de las providencias judiciales, en lo relativo al tratamiento de información de naturaleza pública.

Parágrafo. La Compañía ha adoptado voluntariamente estándares del Reglamento (UE) 2016/679 como referente de buenas prácticas, sin que ello implique sujeción a esa normativa.

Artículo 5. Destinatarios y categorías de Titulares

Esta Política está dirigida a las siguientes categorías de Titulares:

a) Usuarios: personas naturales que se registran y utilizan la Plataforma, sea a título individual o en representación de una persona jurídica, firma de abogados, entidad pública o institución educativa.

b) Clientes: personas naturales o jurídicas que contratan el servicio, y las personas naturales que las representan o que son designadas por ellas como Usuarios.

c) Prospectos: personas naturales que han manifestado interés en el servicio, han suministrado sus datos de contacto o han interactuado con los canales de comunicación y mercadeo de la Compañía.

d) Proveedores, contratistas y colaboradores: personas naturales que sostienen o aspiran a sostener una relación contractual, laboral o de prestación de servicios con la Compañía, incluidos candidatos en procesos de selección.

e) Terceros cuyos datos están contenidos en el Contenido del Usuario: personas naturales cuyos datos personales son incorporados a la Plataforma por un Usuario, sin que dichas personas mantengan relación directa alguna con la Compañía.

f) Personas mencionadas en el Corpus Jurídico Público: personas naturales cuyos datos aparecen en providencias judiciales, actos administrativos, normas y demás fuentes de acceso público que integran el acervo documental de la Plataforma.

Artículo 6. Definiciones

Para los efectos de esta Política, los siguientes términos tendrán el significado que aquí se les asigna:

a) Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales.

b) Aviso de privacidad: comunicación verbal o escrita dirigida al Titular, mediante la cual se le informa de la existencia de esta Política, la forma de acceder a ella y las finalidades del tratamiento.

c) Base de datos: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.

d) Cliente: persona natural o jurídica que contrata el servicio, sea para sí o para los Usuarios que autorice, con independencia de que la contratación sea a título gratuito u oneroso.

e) Cliente de IA: aplicación, asistente, agente o sistema de inteligencia artificial de un tercero que el Usuario conecta al Conector MCP, por decisión propia y bajo su cuenta con el respectivo proveedor.

f) Conector MCP: servidor que implementa el protocolo *Model Context Protocol* (MCP), mediante el cual la Compañía permite a un Cliente de IA consultar el Corpus Jurídico Público.

g) Contenido del Usuario: toda información que el Usuario ingresa, carga, transmite o genera a través de la Interfaz de Enndor, incluidas las consultas, los documentos y archivos cargados, y las respuestas generadas a partir de ellos. No comprende las conversaciones que el Usuario sostiene con un Cliente de IA.

h) Corpus Jurídico Público: acervo documental de normas, providencias judiciales, actos administrativos, conceptos y demás fuentes del derecho colombiano de naturaleza pública que la Plataforma consulta para generar sus respuestas.

i) Dato personal: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.

j) Dato privado: el que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el Titular.

k) Dato público: el calificado como tal por la Constitución o la ley, y todo aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. Lo son, entre otros, los relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público, así como los contenidos en documentos públicos, providencias judiciales debidamente ejecutoriadas no sometidas a reserva y registros públicos.

l) Dato semiprivado: el que no tiene naturaleza pública, privada ni sensible, y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su Titular sino a cierto sector o grupo de personas.

m) Dato sensible: el que afecta la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como los que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos u organizaciones sociales o de derechos humanos, los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

n) Datos de Cuenta y Uso: los datos personales que la Compañía recolecta para crear y administrar la cuenta del Usuario, prestar el servicio, garantizar la seguridad de la Plataforma y cumplir sus obligaciones legales y contractuales, según se detallan en el Título IV.

o) Encargado del Tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento.

p) Habeas data: derecho fundamental que faculta al Titular para conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, así como para limitar su divulgación, en los términos del artículo 15 de la Constitución Política y de la jurisprudencia constitucional.

q) Historial de Conversaciones: registro de las consultas formuladas por el Usuario en la Interfaz de Enndor y de las respuestas generadas, almacenado en la infraestructura de la Compañía para que el Usuario lo consulte posteriormente, accesible únicamente por él conforme al artículo 26 y suprimible por él en cualquier momento.

r) Incidente de seguridad: toda violación de los códigos de seguridad que ocasione la destrucción, pérdida, alteración, divulgación o acceso no autorizado a datos personales.

s) Interfaz de Enndor: el sitio web enndor.ai y las aplicaciones de la Compañía, mediante las cuales el Usuario formula consultas y recibe respuestas generadas. No comprende el Conector MCP.

t) Metadata de uso: información técnica generada por la interacción del Usuario con la Plataforma que no revela el contenido sustantivo de sus consultas ni de sus documentos, tal como la fecha y hora de acceso, el número de consultas formuladas, las funcionalidades utilizadas, el volumen de información procesada y los indicadores de rendimiento del servicio.

u) Pasarela de Pagos: tercero que procesa los pagos de las suscripciones. A la fecha de esta Política, Mercado Pago Colombia Ltda.

v) Proveedor de Cliente de IA: tercero que desarrolla u ofrece un Cliente de IA, con quien el Usuario mantiene una relación independiente.

w) Proveedor de IA: tercero que suministra a la Compañía los modelos de lenguaje con los que opera la Interfaz de Enndor, identificado en el Anexo A.

x) Responsable del Tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que decide sobre la base de datos y el tratamiento de los datos personales.

y) Resultados del Conector: documentos, fragmentos, metadatos, referencias y enlaces del Corpus Jurídico Público que el Conector MCP entrega a un Cliente de IA.

z) Subencargado: tercero contratado por un Encargado para ejecutar, por cuenta de este, determinadas actividades de tratamiento.

aa) Titular: persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento.

bb) Transferencia internacional: envío de datos personales a un receptor ubicado fuera del territorio nacional que ostenta la calidad de Responsable del Tratamiento.

cc) Transmisión: tratamiento de datos personales que implica su comunicación, dentro o fuera del territorio nacional, cuando tiene por objeto la realización de un tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable.

dd) Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como su recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

ee) Usuario: persona natural que accede a la Plataforma mediante una cuenta registrada.

TÍTULO II. ROLES Y ARQUITECTURA DE DATOS

Este Título es el eje del documento. De la correcta delimitación de los roles aquí descritos depende el régimen de responsabilidad aplicable a cada categoría de información.

Artículo 7. Los tres universos de datos

La Compañía distingue tres categorías de datos personales, sujetas a regímenes jurídicos diferentes, y asume respecto de cada una un rol distinto:

Categoría	Contenido	Rol de PVGA S.A.S.	Titular de la decisión
Datos de Cuenta y Uso	Identificación y contacto del Usuario, credenciales, datos de facturación, metadata de uso, datos técnicos y de navegación	**Responsable del Tratamiento**	PVGA S.A.S.

Categoría	Contenido	Rol de PVGA S.A.S.	Titular de la decisión
Contenido del Usuario	Consultas, documentos y archivos cargados, respuestas generadas, Historial de Conversaciones	**Encargada del Tratamiento**	El Usuario, en calidad de Responsable
Corpus Jurídico Público	Datos personales contenidos en providencias, normas y actos administrativos de acceso público	**Responsable**, con el régimen especial del dato público	PVGA S.A.S., dentro de los límites del Título VI

Parágrafo. Cuando el Usuario utiliza el Conector MCP, sus conversaciones y los documentos que comparta con el Cliente de IA **no ingresan a ninguno de estos universos**, porque la Compañía no los recibe. El Conector sólo recibe los términos de cada búsqueda y los datos de autenticación de la Cuenta, conforme al artículo 13.

Artículo 8. Datos de Cuenta y Uso: la Compañía como Responsable

Respecto de los Datos de Cuenta y Uso, PVGA S.A.S. decide sobre la base de datos, sus finalidades y los medios de tratamiento, y por tanto asume la calidad de **Responsable del Tratamiento** con todos los deberes que le impone el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012.

En consecuencia, el Titular de estos datos puede ejercer directamente ante la Compañía la totalidad de los derechos reconocidos en el Título X de esta Política, por los canales allí previstos.

Artículo 9. Contenido del Usuario: la Compañía como Encargada

Cuando el Usuario formula una consulta o carga un documento en la Plataforma, puede incorporar datos personales de terceros: de sus clientes, de su contraparte, de testigos, de menores de edad o de cualquier otra persona mencionada en el expediente o en el documento.

Respecto de esos datos, la Compañía **no decide** sobre la base de datos ni sobre las finalidades del tratamiento: se limita a procesarlos siguiendo la instrucción concreta que el Usuario imparte al formular su consulta. Por consiguiente:

a) El **Usuario** actúa como **Responsable del Tratamiento** de los datos personales de terceros que incorpore al Contenido del Usuario, y responde por el cumplimiento de la totalidad de los deberes que la Ley 1581 de 2012 impone a quien ostenta esa calidad.

b) PVGA S.A.S. actúa como **Encargada del Tratamiento** respecto de esos mismos datos, y su tratamiento se limita estrictamente a lo necesario para ejecutar la instrucción del Usuario y prestar el servicio solicitado.

c) La Compañía **no utilizará** el Contenido del Usuario para finalidad distinta de la prestación del servicio al propio Usuario que lo aportó, ni lo pondrá a disposición de otros Usuarios, ni

lo empleará para entrenar, ajustar o mejorar modelos de inteligencia artificial, propios o de terceros, en los términos del Título V.

d) La Compañía **no accede** al contenido sustantivo de las consultas ni de los documentos cargados, en los términos del artículo 26 de esta Política.

e) La Compañía **no realiza** revisión, auditoría, curaduría ni validación previa del Contenido del Usuario.

Parágrafo. Las referencias que esta Política hace al Contenido del Usuario tienen por objeto informar al Usuario del alcance del tratamiento que la Compañía ejecuta por su cuenta. El régimen contractual de dicho contenido —en particular lo relativo a su titularidad, a los derechos de propiedad intelectual sobre él, a la licencia de uso otorgada a la Compañía y a los límites de responsabilidad— se rige por los Términos y Condiciones de la Plataforma y no por esta Política.

Artículo 10. Declaración y garantía del Usuario

Al cargar o ingresar en la Plataforma información que contenga datos personales de terceros, el Usuario **declara y garantiza** que:

a) Cuenta con la autorización previa, expresa e informada de los Titulares, o con una base legal que releve dicha autorización, para tratar esos datos y para comunicarlos a un Encargado con la finalidad de obtener el servicio que solicita.

b) Ha informado a esos Titulares, o los informará, sobre la existencia de un tratamiento por medios automatizados con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

c) Cuando se trate de **datos sensibles**, cuenta con la autorización explícita del Titular exigida por el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, o con alguna de las causales que releven dicha autorización conforme a esa misma norma, o con habilitación legal o judicial para su tratamiento.

d) Cuando se trate de **datos de niños, niñas y adolescentes**, el tratamiento respeta su interés superior y sus derechos fundamentales, y cuenta con la autorización del representante legal del menor —previo ejercicio del derecho de este a ser escuchado— en los términos del artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 y del artículo 12 del Decreto 1377 de 2013, o con habilitación legal o judicial para su tratamiento.

e) Ha evaluado, bajo su criterio profesional, la pertinencia y la proporcionalidad de incorporar esa información a la Plataforma, y ha ponderado la posibilidad de anonimizar o seudonimizar previamente los datos que no resulten necesarios para obtener la respuesta que busca.

f) El tratamiento que instruye no vulnera el secreto profesional, los deberes de reserva ni las obligaciones de confidencialidad que le sean exigibles.

Parágrafo primero. La Compañía **recomienda expresamente** al Usuario suprimir, tachar o reemplazar por identificadores genéricos los nombres y demás datos identificadores que no sean indispensables para la consulta. La calidad de la respuesta no depende, por regla general, de la identidad de las personas mencionadas.

Parágrafo segundo. El incumplimiento de las declaraciones y garantías previstas en este artículo es imputable exclusivamente al Usuario, quien mantendrá indemne a la Compañía conforme al artículo 54 de los Términos y Condiciones de la Plataforma.

Artículo 11. Solicitudes de terceros sobre el Contenido del Usuario

Cuando la Compañía reciba una consulta, un reclamo o cualquier solicitud de ejercicio de derechos formulada por un Titular cuyos datos se encuentren contenidos en el Contenido del Usuario, procederá así:

a) Acusará recibo de la solicitud al peticionario dentro de los términos previstos en el Título X, informándole que respecto de esa información la Compañía actúa como Encargada y no como Responsable del Tratamiento.

b) Trasladará la solicitud al Usuario titular de la cuenta que incorporó la información, quien en calidad de Responsable deberá acreditar el origen, la licitud y la autorización de los datos y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos del solicitante.

c) Ejecutará las instrucciones que el Usuario le imparta, así como las órdenes que provengan de la Superintendencia de Industria y Comercio o de autoridad judicial competente.

d) Cuando la solicitud consista en la supresión de datos y el Usuario no atienda el traslado dentro de un término razonable, la Compañía podrá suprimir el documento o la conversación de que se trate, previa comunicación al Usuario, con el fin de no perpetuar un tratamiento cuya licitud no ha podido acreditarse.

Parágrafo. El traslado previsto en el literal b) no implica reconocimiento de responsabilidad alguna por parte de la Compañía ni renuncia a su condición de Encargada.

Artículo 12. Corpus Jurídico Público

La Plataforma consulta y procesa normas, providencias judiciales, actos administrativos y otras fuentes del derecho colombiano de acceso público, que pueden contener datos personales de las personas intervinientes.

Dicho tratamiento se funda en la naturaleza pública de esa información, respecto de la cual el artículo 10, literal b), de la Ley 1581 de 2012 exceptúa el requisito de autorización, y encuentra fundamento adicional en el principio de publicidad de las actuaciones judiciales y en el derecho de acceso a la información pública consagrado en la Ley 1712 de 2014.

No obstante, la ausencia del requisito de autorización **no releva** a la Compañía de la observancia de los principios que rigen el tratamiento. El régimen especial aplicable a esta categoría de datos, las medidas de anonimización, los límites impuestos a la Plataforma y el canal de solicitud de desindexación se desarrollan en el **Título VI** de esta Política.

Artículo 13. Tratamiento de datos a través del Conector MCP

a) Información que recibe la Compañía. Al ejecutar una solicitud de un Cliente de IA, el Conector MCP recibe los términos de búsqueda, los parámetros de la herramienta invocada y los datos de autenticación de la Cuenta. La Compañía no recibe la conversación del Usuario con el Cliente de IA ni los documentos que le haya cargado, salvo los fragmentos que el propio Cliente de IA incluya en la solicitud.

b) Información que conserva la Compañía. El Conector **no conserva el texto de las búsquedas**. La Compañía registra únicamente:

1. El número de veces que se entrega cada documento del Corpus Jurídico Público, sin asociarlo a un Usuario.

2. El número de solicitudes de cada Cuenta, sin su contenido, para aplicar los límites del Plan.

3. Los datos de autenticación y conexión necesarios para mantener la autorización otorgada al Cliente de IA.

c) Información que entrega la Compañía. Los Resultados del Conector se componen de documentos del Corpus Jurídico Público y de sus metadatos. Su entrega al Cliente de IA se efectúa por solicitud del Usuario y no constituye transmisión ni transferencia de datos personales de los Usuarios.

d) Tratamiento por el Proveedor del Cliente de IA. La información que el Usuario suministra al Cliente de IA, y los Resultados del Conector que este recibe, son tratados por el Proveedor del Cliente de IA conforme a sus propias políticas, en calidad de Responsable independiente frente al Usuario. Ese proveedor **no es Encargado de la Compañía**, y la Compañía no responde por su tratamiento, conforme al artículo 15 de los Términos y Condiciones.

e) Datos de terceros. Cuando el Usuario incluya datos personales de terceros en las búsquedas que su Cliente de IA dirige al Conector, se aplican los artículos 9 y 10 de esta Política.

TÍTULO III. PRINCIPIOS RECTORES DEL TRATAMIENTO

Artículo 14. Principios legales

En el desarrollo, interpretación y aplicación de esta Política, y en toda actividad de tratamiento que ejecute, la Compañía observará de manera armónica e integral los principios consagrados en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012:

a) Legalidad. El tratamiento de datos personales es una actividad reglada, sujeta a lo dispuesto en la ley y en las demás normas que la desarrollan.

b) Finalidad. El tratamiento obedece a finalidades legítimas, determinadas conforme a la Constitución y la ley, que se informan al Titular de manera previa y expresa. La Compañía no someterá los datos a tratamientos incompatibles con las finalidades declaradas en el Título IV.

c) Libertad. El tratamiento sólo se ejerce con el consentimiento previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no se recolectan ni divulgan sin autorización, salvo mandato legal o judicial que releve el consentimiento. En ningún caso el silencio del Titular se asimilará a una conducta inequívoca de autorización.

d) Veracidad o calidad. La información sometida a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. La exactitud de los datos que el Titular suministra es responsabilidad suya, y la Compañía habilitará los mecanismos para su corrección y actualización.

e) Transparencia. Se garantiza al Titular el derecho a obtener del Responsable, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia y el contenido de los datos que le conciernen.

f) Acceso y circulación restringida. El tratamiento se sujeta a los límites derivados de la naturaleza de los datos y de las disposiciones sobre habeas data. Salvo la información de naturaleza pública, los datos personales no estarán disponibles en Internet ni en otros medios de divulgación masiva, a menos que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido a los Titulares o a terceros autorizados.

g) Seguridad. La información se maneja con las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, conforme al Título IX.

h) Confidencialidad. Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos que no tengan naturaleza pública están obligadas a garantizar la reserva de la información, incluso después de terminada su vinculación con la Compañía.

Artículo 15. Principios complementarios adoptados por la Compañía

Adicionalmente, la Compañía adopta como propios los siguientes principios:

a) Interpretación integral de derechos constitucionales. Esta Política se interpretará de modo que se amparen adecuadamente, además del habeas data, los derechos a la intimidad, al buen nombre, a la honra, a la información y al acceso a la administración de justicia.

b) Temporalidad. La información del Titular no será suministrada a terceros ni conservada cuando haya dejado de servir a la finalidad que justificó su recolección, conforme a los plazos del Título VIII.

c) Responsabilidad demostrada (accountability). En aplicación del artículo 2.2.2.25.6.1 del Decreto 1074 de 2015, la Compañía adopta medidas apropiadas, efectivas y verificables para cumplir sus obligaciones, y está en condiciones de demostrarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El programa que materializa este principio se describe en el Título XII.

d) Minimización. La Compañía recolecta y conserva únicamente los datos personales adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para las finalidades declaradas, y diseña sus funcionalidades procurando reducir el volumen de datos personales requeridos para operarlas.

Artículo 16. Principios específicos aplicables al tratamiento mediante inteligencia artificial

En atención a que la Plataforma constituye un sistema de inteligencia artificial, y en aplicación de la **Circular Externa 002 de 2024** de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Compañía observa además los siguientes criterios:

a) Idoneidad. El tratamiento de datos personales mediante sistemas de inteligencia artificial debe ser adecuado para alcanzar la finalidad declarada. La Compañía evalúa que el uso de estas tecnologías sea apto para el propósito de facilitar la consulta y el análisis de información jurídica.

b) Necesidad. No se someterán a tratamiento automatizado datos personales cuando la finalidad pueda alcanzarse por medios menos invasivos.

c) Razonabilidad y proporcionalidad. La Compañía pondera, frente a cada funcionalidad, el beneficio perseguido contra el riesgo que el tratamiento representa para los derechos de los Titulares, y se abstiene de implementar aquellas cuyo riesgo resulte desproporcionado.

d) Privacidad desde el diseño y por defecto. Las consideraciones de protección de datos se incorporan desde la concepción de cada funcionalidad y no como un ajuste posterior. Las configuraciones que menos datos personales exponen operan como configuraciones predeterminadas.

e) Evaluación de impacto. La Compañía elabora, documenta y actualiza una evaluación del impacto en la protección de datos personales de la Plataforma, la cual mantiene a disposición de la autoridad de protección de datos.

f) Trazabilidad y supervisión humana. La Compañía conserva registro de las transmisiones de datos a los modelos de lenguaje de terceros y de las condiciones contractuales que las gobiernan. La Plataforma no adopta decisiones automatizadas con efectos jurídicos sobre los Titulares, en los términos del Título V.

TÍTULO IV. DATOS PERSONALES TRATADOS Y FINALIDADES

Artículo 17. Origen de los datos personales

La Compañía recolecta datos personales por tres vías:

a) Datos suministrados directamente por el Titular, al registrarse en la Plataforma, al completar formularios, al contactar los canales de atención, al responder encuestas o al vincularse contractualmente con la Compañía.

b) Datos recolectados automáticamente, generados por la interacción del Titular con el sitio web y con la Plataforma, mediante registros de servidor, cookies y tecnologías similares.

c) Datos provenientes de terceros y de fuentes de acceso público, tales como directorios profesionales y registros públicos, empleados exclusivamente respecto de Prospectos y con fines de contacto comercial.

Artículo 18. Datos personales que la Compañía trata

18.1. Datos de identificación y contacto

Nombres y apellidos, correo electrónico, número de teléfono, ciudad y país, y la entidad, firma, empresa o institución a la que el Titular manifieste estar vinculado.

18.2. Datos de la cuenta

Nombre de usuario, credenciales de acceso en forma cifrada, preferencias de configuración, fecha de creación de la cuenta, estado de la suscripción y declaración de mayoría de edad.

18.3. Datos profesionales y académicos

Profesión u oficio, ocupación, área de práctica o de estudio, y calidad manifestada por el Titular —abogado, estudiante, funcionario, docente u otra—, en cuanto el Titular decida suministrarlos.

18.4. Datos técnicos y de conexión

Dirección IP, tipo y versión de navegador, sistema operativo, identificadores de dispositivo, idioma, zona horaria, fecha y hora de acceso, páginas visitadas y registros de actividad del servidor.

18.5. Metadata de uso

Número y tipo de consultas formuladas, funcionalidades utilizadas, tiempo de uso, volumen de información procesada, errores e indicadores de rendimiento del servicio. Esta información no comprende el contenido sustantivo de las consultas ni de los documentos del Usuario.

18.6. Datos de facturación y pago

Datos exigidos por la normativa tributaria para la facturación electrónica, el Plan contratado, su estado y su historial, y la información de cada transacción que la Pasarela de Pagos comunica a la Compañía: identificador, fecha, valor, moneda y estado. **La Compañía no recibe ni almacena los números de tarjetas ni de cuentas bancarias del Titular**, que este suministra directamente a la Pasarela de Pagos conforme al artículo 36.

18.7. Datos de comunicación

Contenido de las comunicaciones que el Titular dirija a los canales de atención, soporte o contacto comercial de la Compañía, y los registros de interacción con los mensajes que la Compañía le envíe.

18.8. Datos de conexión del Conector MCP

Los datos de autenticación de la Cuenta frente al Conector, la identificación técnica de los Clientes de IA autorizados por el Usuario y el número de solicitudes de cada Cuenta, conforme al artículo 13.

Parágrafo primero — Datos que la Compañía NO exige. El registro en la Plataforma **no requiere** la tarjeta profesional del Titular, ni su número de documento de identidad, ni su fecha de nacimiento, ni datos biométricos, ni información patrimonial, ni datos sensibles de ninguna naturaleza. La Compañía ha diseñado su flujo de registro conforme al principio de minimización, de modo que el acceso al conocimiento del derecho no quede condicionado a la acreditación de una condición profesional.

Parágrafo segundo. El Contenido del Usuario no se relaciona en este artículo porque respecto de él la Compañía actúa como Encargada y no como Responsable, conforme al Título II. La Compañía no determina qué datos personales incorpora el Usuario a sus consultas ni a sus documentos.

Artículo 19. Finalidades del tratamiento

La Compañía trata los datos personales relacionados en el artículo anterior para las finalidades que se indican a continuación, con la base jurídica y el plazo de conservación que en cada caso se señalan. Los plazos se desarrollan en el Título VIII.

19.1. Titulares en calidad de Usuarios y Clientes

Finalidad	Datos tratados	Base jurídica	Conservación
Creación y administración de la cuenta. Habilitar el registro, autenticar al Usuario, mantener la sesión, gestionar preferencias y permitir la recuperación de acceso.	18.1, 18.2	Autorización previa, expresa e informada del Titular (art. 9, Ley 1581 de 2012) y ejecución de la relación contractual	Mientras la cuenta permanezca activa
Prestación del servicio. Procesar las consultas del Usuario en la Interfaz de Enndor, generar respuestas, conservar el Historial de Conversaciones en su cuenta y permitirle consultarlo y suprimirlo; atender las solicitudes de los Clientes de IA autorizados a través del Conector MCP.	18.1, 18.2, 18.5, 18.8	Autorización del Titular y ejecución de la relación contractual	Hasta que el Usuario suprima la conversación o cancele la cuenta
Aplicación de los Planes. Habilitar las funcionalidades del Plan contratado, contabilizar las	18.2, 18.5, 18.8	Ejecución de la relación contractual	Mientras la cuenta permanezca activa

Finalidad	Datos tratados	Base jurídica	Conservación
consultas y aplicar sus límites de uso.			
Soporte y atención. Atender peticiones, dudas, fallas e incidencias, y dar trámite a las solicitudes de habeas data.	18.1, 18.4, 18.7	Autorización del Titular; deber legal de tramitar consultas y reclamos (art. 17, lit. j, Ley 1581 de 2012)	Dos (2) años desde el cierre de la solicitud
Seguridad de la Plataforma. Detectar y prevenir accesos no autorizados, fraude, abuso, uso automatizado no permitido y vulneraciones de seguridad; diagnosticar problemas técnicos; investigar infracciones a los Términos y Condiciones.	18.1, 18.2, 18.4, 18.5	Autorización del Titular; deber legal de conservar la información en condiciones de seguridad (art. 17, lit. d, Ley 1581 de 2012)	Un (1) año desde su generación, salvo investigación o incidente en curso
Verificación del uso conforme. Comprobar que la utilización del servicio se ajusta a lo pactado y no incurre en usos comerciales no autorizados ni en conductas que degraden el servicio para otros Usuarios.	18.2, 18.5	Autorización del Titular y ejecución de la relación contractual	Mientras la cuenta permanezca activa
Mejora del servicio. Analizar de forma agregada el uso de la Plataforma para identificar oportunidades de mejora, optimizar la usabilidad y desarrollar nuevas funcionalidades.	18.4, 18.5	Autorización del Titular	Mientras la cuenta permanezca activa; en adelante, de forma agregada y sin identificadores
Estadísticas del Corpus. Medir la frecuencia con que se consultan los documentos del Corpus Jurídico Público, sin asociarla a Usuarios, para mejorar su organización y posicionamiento.	Ninguno: estadísticas sin identificadores	No requiere autorización por no tratarse de datos personales	Indefinida
Facturación y pagos. Gestionar la contratación, renovación y cancelación de las suscripciones; conciliar las transacciones informadas por la Pasarela de Pagos; emitir facturas electrónicas; tramitar retractos, reversiones y reembolsos.	18.1, 18.6	Ejecución de la relación contractual; deberes legales tributarios y contables	Diez (10) años (art. 28, Ley 962 de 2005)

Finalidad	Datos tratados	Base jurídica	Conservación
Comunicaciones del servicio. Informar cambios en la Plataforma, en esta Política o en los Términos y Condiciones, interrupciones programadas, incidentes de seguridad y asuntos relativos a la cuenta.	18.1, 18.2	Autorización del Titular; deber legal de informar cambios sustanciales (art. 2.2.2.25.3.1, Decreto 1074 de 2015)	Mientras la cuenta permanezca activa
Comunicaciones comerciales y publicidad. Enviar información sobre productos, servicios, novedades, contenidos y eventos de Enndor, y segmentar la publicidad propia en plataformas de terceros.	18.1, 18.3, 18.4	**Autorización específica y separada** del Titular para esta finalidad	Hasta la revocatoria; máximo un (1) año después de terminada la relación
Cumplimiento legal y defensa. Atender requerimientos de autoridades administrativas y judiciales, y ejercer o defender los derechos de la Compañía en actuaciones judiciales o administrativas.	Las categorías pertinentes según el requerimiento	Excepción de autorización por orden de autoridad (art. 10, lit. a, Ley 1581 de 2012)	El término del requerimiento o de la actuación, más los plazos de prescripción

19.2. Titulares en calidad de Prospectos

Finalidad	Datos tratados	Base jurídica	Conservación
Contacto comercial. Presentar el servicio, atender solicitudes de información y demostración, y hacer seguimiento comercial.	18.1, 18.3	Autorización del Titular o naturaleza pública del dato profesional (art. 10, lit. b, Ley 1581 de 2012)	Dos (2) años desde el último contacto, o hasta la oposición del Titular
Comunicaciones comerciales y publicidad. Envío de boletines, contenidos y ofertas, y segmentación de publicidad propia en plataformas de terceros.	18.1, 18.3, 18.4	**Autorización específica y separada** del Titular	Hasta la revocatoria u oposición

19.3. Titulares en calidad de proveedores, contratistas, colaboradores y candidatos

Finalidad	Datos tratados	Base jurídica	Conservación
Gestión de la relación contractual o laboral. Contratación, ejecución, pagos, certificaciones y cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social.	18.1, 18.3, 18.6	Autorización del Titular; ejecución contractual; deberes legales	Diez (10) años desde la terminación

Finalidad	Datos tratados	Base jurídica	Conservación
Procesos de selección. Evaluar la idoneidad de candidatos y adelantar procesos de vinculación.	18.1, 18.3	Autorización del Titular	Un (1) año desde la terminación del proceso, salvo autorización para banco de candidatos

Parágrafo primero. Un mismo dato personal puede tratarse simultáneamente para varias de las finalidades declaradas. Cuando cese la finalidad que justifica un tratamiento determinado, el dato se suprimirá o bloqueará respecto de esa finalidad, aunque deba conservarse para otra finalidad legítima.

Parágrafo segundo. La Compañía **no** trata datos personales para finalidades distintas de las aquí declaradas. La incorporación de una nueva finalidad requerirá la modificación de esta Política y, cuando la ley lo exija, una nueva autorización del Titular en los términos del Título XI.

Artículo 20. Datos personales sensibles

La Compañía **no solicita, no requiere y no recolecta datos personales sensibles** de sus Usuarios como condición para el registro o para el uso de la Plataforma.

No obstante, en razón de la naturaleza del servicio, el Usuario puede incorporar datos sensibles —propios o de terceros— dentro del Contenido del Usuario, al cargar demandas, tutelas, historias clínicas, dictámenes, expedientes disciplinarios, actas o cualquier otro documento que los contenga. Respecto de dicha información:

a) Su aportación es **enteramente voluntaria**. El Titular no está obligado a autorizar el tratamiento de datos sensibles, conforme al artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 y a la Sentencia C-748 de 2011, y la Plataforma es plenamente funcional sin ellos.

b) Al cargar deliberadamente un documento que contiene datos sensibles **propios** y solicitar su análisis, el Usuario otorga su **consentimiento explícito** para que la Plataforma los procese, con el alcance limitado y exclusivo de ejecutar la instrucción que él mismo imparte. Respecto de los datos sensibles de terceros rige exclusivamente el literal d).

c) La Compañía **no comercializa, no transfiere, no cede ni pone a disposición de terceros** datos sensibles contenidos en el Contenido del Usuario, y no los emplea para ninguna finalidad distinta de la prestación del servicio al Usuario que los aportó.

d) Cuando los datos sensibles correspondan a terceros, resultan aplicables en su integridad los artículos 9, 10 y 11 de esta Política: el Usuario actúa como Responsable y debe contar con la autorización explícita del Titular o con habilitación legal o judicial.

e) La Compañía **recomienda** al Usuario anonimizar o seudonimizar los datos sensibles que no resulten indispensables para obtener la respuesta que busca.

Artículo 21. Datos de niños, niñas y adolescentes

21.1. Mayoría de edad para el registro

El registro en la Plataforma exige que el Titular **declare ser mayor de dieciocho (18) años**, mediante casilla de verificación expresa que no se encuentra premarcada. La Compañía no recolecta deliberadamente datos personales de menores de edad para la creación de cuentas.

Los menores de edad podrán acceder a la Plataforma únicamente a través de una cuenta creada y administrada por su representante legal, quien asume la calidad de Titular de la cuenta y responde por el uso que de ella se haga.

Parágrafo. Si la Compañía advierte que una cuenta fue creada por un menor de edad sin intervención de su representante legal, suspenderá la cuenta e informará al correo registrado, con el fin de obtener la autorización correspondiente o de proceder a la supresión de los datos.

21.2. Datos de niños, niñas y adolescentes contenidos en documentos

El Usuario puede incorporar al Contenido del Usuario datos de niños, niñas y adolescentes —con frecuencia, en procesos de familia, penales, de restablecimiento de derechos o de responsabilidad penal adolescente—. En tales casos, el tratamiento se sujetará a las siguientes reglas:

a) Prevalencia del interés superior del niño, la niña o el adolescente y respeto de sus derechos fundamentales, conforme al artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 y al artículo 12 del Decreto 1377 de 2013.

b) El Usuario debe contar con la autorización del representante legal del menor, o actuar en ejercicio de una habilitación legal o judicial que lo faculte para tratar esa información, y así lo declara conforme al artículo 10 de esta Política.

c) La Compañía **recomienda con especial énfasis** la supresión de los nombres e identificadores de los menores antes de cargar el documento, práctica que coincide con el estándar que los propios despachos judiciales aplican al publicar sus providencias.

d) Las respuestas que la Plataforma genere no revelarán datos identificadores de menores que no se encuentren en el documento aportado por el propio Usuario.

Artículo 22. Cookies, tecnologías similares y analítica

El sitio web y la Plataforma utilizan cookies y tecnologías equivalentes, clasificadas según su función:

a) Cookies necesarias. Indispensables para el funcionamiento del sitio y de la Plataforma: mantienen la sesión autenticada, preservan las preferencias básicas de configuración y habilitan las medidas de seguridad. No requieren consentimiento, por cuanto sin ellas el servicio no puede prestarse.

b) Cookies de rendimiento. Permiten medir la velocidad de carga, detectar fallas, interrupciones y errores, y vigilar la estabilidad del servicio.

c) Cookies y herramientas de analítica de producto. Permiten comprender, de forma agregada, cómo interactúan los Usuarios con la Plataforma: qué funcionalidades utilizan, en qué orden, dónde abandonan un flujo y qué elementos generan fricción. La Compañía emplea para ello servicios de **analítica de producto** prestados por proveedores especializados que actúan como Encargados del Tratamiento, relacionados por categoría en el Anexo A.

d) Cookies de publicidad. Permiten medir la efectividad de las campañas de la Compañía y segmentar su publicidad propia, en los términos del artículo 23.

Parágrafo primero. Las cookies de rendimiento, de analítica de producto y de publicidad se activan previa aceptación del Titular a través del mecanismo de gestión de consentimiento disponible en el sitio web, y el Titular puede revocar su aceptación en cualquier momento por el mismo mecanismo, así como configurar su navegador para bloquearlas o eliminarlas.

Parágrafo segundo. Las herramientas de analítica de producto operan sobre datos técnicos y Metadata de uso. **No acceden al contenido de las consultas ni de los documentos del Usuario.**

Artículo 23. Comunicaciones comerciales y publicidad

23.1. Autorización específica

El envío de comunicaciones comerciales y la personalización de publicidad requieren una **autorización específica, separada e independiente** de la aceptación de esta Política y de los Términos y Condiciones. Dicha autorización se recaba mediante casilla de verificación no premarcada y su otorgamiento **no** condiciona el acceso al servicio ni su calidad.

23.2. Segmentación de publicidad en plataformas de terceros

Cuando el Titular ha otorgado la autorización del numeral anterior, la Compañía puede comunicar sus datos de contacto —correo electrónico y, en su caso, número de teléfono— a plataformas de publicidad digital, con dos objetos y sólo con ellos:

a) Definición del público de las campañas propias, mediante el cotejo de los datos de contacto con la base de usuarios de la plataforma publicitaria, con el fin de dirigir los anuncios de Enndor a quienes ya la conocen, y de excluir de determinadas campañas a quienes ya son Usuarios.

b) Identificación de públicos con características similares, mediante la elaboración, por parte de la plataforma publicitaria, de modelos estadísticos que a partir de las características agregadas de ese público permiten identificar personas con perfiles análogos. Los datos de contacto comunicados operan en esta funcionalidad como referencia para la elaboración del modelo.

Respecto de este tratamiento, la Compañía declara y advierte lo siguiente:

i. Los datos se comunican en calidad de **transmisión** a un Encargado, y no de transferencia ni de cesión. La plataforma publicitaria queda contractualmente obligada a emplearlos únicamente para las finalidades descritas y a no tratarlos con fines propios.

ii. Los datos de contacto se comunican **cifrados mediante funciones de resumen criptográfico** (*hash*). La Compañía advierte que este procedimiento constituye una **seudonimización** y no una anonimización: los datos así tratados conservan la naturaleza de datos personales.

iii. La comunicación implica una **transmisión internacional** de datos, regulada en el Título VII, donde se identifican el destino, la finalidad, la duración y los instrumentos contractuales aplicables.

iv. El Titular puede **oponerse** a este tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte la prestación del servicio. La Compañía mantiene una lista de supresión en la que incluye a quienes hayan revocado su autorización, y la aplica en cada actualización de los públicos comunicados a las plataformas publicitarias.

23.3. Registro de Números Excluidos

Antes de contactar a un Titular con fines comerciales o publicitarios por medios telefónicos o de mensajería, la Compañía consultará el **Registro de Números Excluidos** y se abstendrá de dirigirle tales comunicaciones si se encuentra inscrito, conforme a la **Ley 2300 de 2023**.

La inscripción en dicho registro se entenderá como revocatoria de la autorización para fines de prospección comercial por esos canales.

23.4. Prohibición de venta y cesión de datos personales

La Compañía **no vende, no arrienda, no permuta ni cede** datos personales de sus Titulares a terceros para que estos los traten con fines propios, y no lo hará bajo ninguna circunstancia. La Compañía tampoco obtiene contraprestación alguna, directa o indirecta, por la comunicación de datos personales.

Lo anterior es distinto de la **transmisión** de datos a Encargados que los tratan exclusivamente por cuenta de la Compañía y siguiendo sus instrucciones, la cual sí tiene lugar respecto de los proveedores relacionados por categoría en el Anexo A y únicamente para las finalidades declaradas en este Título.

Artículo 24. Finalidades y funcionalidades futuras

La Compañía **ya opera** las funcionalidades de suscripciones pagadas, procesamiento de pagos y Conector MCP, reguladas en esta Política.

Cuando incorpore otras funcionalidades o servicios que impliquen tratamientos adicionales —entre otros, sistemas de administración de la relación con clientes, integraciones con servicios de almacenamiento en la nube del propio Usuario o funcionalidades de trabajo colaborativo— procederá así:

a) Actualizará el Anexo A para incorporar la categoría de Encargado correspondiente, y el Título VII cuando el tratamiento implique transmisión internacional.

b) Suscribirá con el nuevo Encargado el contrato de transmisión exigido por el artículo 2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074 de 2015, antes de comunicarle cualquier dato personal.

c) Informará el cambio a los Titulares por los mecanismos del Título XI y, cuando la nueva finalidad no se encuentre comprendida en las declaradas en el artículo 19, recabará una nueva autorización.

TÍTULO V. COMPROMISOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Artículo 25. No entrenamiento de modelos con información de los Usuarios

La Compañía **no utiliza, no ha utilizado y no utilizará** el Contenido del Usuario —consultas, documentos cargados, respuestas generadas ni Historial de Conversaciones— para

entrenar, reentrenar, ajustar, afinar, evaluar ni mejorar modelos de inteligencia artificial, propios o de terceros.

Respecto de la Compañía, este compromiso es **absoluto y no admite excepciones**. En particular:

a) No opera por defecto ni depende de que el Usuario active o desactive una configuración: rige para la totalidad de los Usuarios, en todo momento.

b) No se sortea mediante anonimización.

c) La información de un Usuario no se emplea, en ninguna forma, para generar respuestas a otro Usuario.

Parágrafo primero — Proveedores de IA. Salvo los Proveedores de IA sujetos a activación expresa a que se refiere el artículo 27, parágrafo cuarto, la Compañía contrata a los Proveedores de IA de la Interfaz de Enndor bajo las condiciones empresariales que estos ofrecen y que, según sus propios términos, excluyen el uso de los datos transmitidos para el entrenamiento de sus modelos. La Compañía no controla las prácticas internas de dichos proveedores y **no garantiza su cumplimiento efectivo**. Su responsabilidad se limita a la diligencia en la selección, contratación y supervisión del proveedor, conforme al artículo 41.

Parágrafo segundo — Conector MCP. Este compromiso no comprende la información que el Usuario comparte con un Cliente de IA, cuyo tratamiento se rige por las condiciones de su proveedor, conforme al artículo 13.

Parágrafo tercero. La mejora de la Plataforma se apoya exclusivamente en la Metadata de uso, en la información agregada y sin identificadores sobre patrones de uso, en las estadísticas del Corpus y en la retroalimentación que los Usuarios remitan voluntariamente por los canales de soporte.

Artículo 26. No acceso al contenido

La Compañía declara que su personal **no accede** al contenido sustantivo de las consultas formuladas por los Usuarios ni de los documentos que estos cargan.

El Historial de Conversaciones y los documentos cargados se almacenan en la infraestructura de la Compañía **con el único fin de que el Usuario pueda consultarlos**, y no se tratan con fines comerciales. Su acceso está restringido mediante **controles de seguridad a nivel de registro** (*row-level security*), por virtud de los cuales cada conversación sólo es visible para el Usuario titular de la Cuenta. Los administradores de la Plataforma no visualizan las conversaciones de los Usuarios. La información a la que acceden para la

operación del servicio se limita a la Metadata de uso y a estadísticas agregadas sobre los documentos del Corpus más consultados, sin identificación de quién los consultó.

Parágrafo primero — Excepciones. El acceso al contenido sólo podrá tener lugar en los siguientes casos, y siempre con registro de auditoría de quién accedió, cuándo y por qué:

a) Cuando el propio Usuario lo solicite o autorice expresamente, para la atención de una incidencia técnica que no pueda resolverse de otro modo.

b) Cuando medie orden de autoridad judicial competente o requerimiento de autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones legales.

c) Cuando sea estrictamente indispensable para atender un incidente de seguridad en curso que comprometa la integridad de la información de los Usuarios.

Parágrafo segundo — Alcance de la declaración. La Compañía formula esta declaración en términos de **controles de acceso efectivamente implementados**, y no como una imposibilidad técnica absoluta. La Compañía se abstiene deliberadamente de afirmar que le resulta tecnológicamente imposible acceder al contenido, por cuanto tal afirmación no sería exacta respecto de una infraestructura que ella administra.

Artículo 27. Condiciones de procesamiento de los Proveedores de IA

Para generar las respuestas de la Interfaz de Enndor, la Plataforma transmite las instrucciones del Usuario a modelos de lenguaje de los Proveedores de IA identificados en el Anexo A, contratados a través de servicios empresariales en la nube.

Conforme a las condiciones contractuales que esos proveedores ofrecen y que la Compañía ha aceptado, y **según lo declarado por ellos mismos**:

a) Procesamiento para la inferencia. El proveedor procesa la instrucción con el objeto de generar la respuesta. Según sus términos, no la conserva una vez concluida la operación (*zero data retention* en la capa de inferencia) o la conserva únicamente por el tiempo limitado y para los fines —como la prevención de abusos— que esos términos indiquen.

b) Exclusión de entrenamiento. El proveedor no utiliza los datos transmitidos para entrenar ni mejorar sus modelos.

c) Cifrado. La transmisión se efectúa cifrada en tránsito.

Parágrafo primero — Alcance. Las condiciones de este artículo son compromisos que los Proveedores de IA asumen en sus propios términos. La Compañía **no tiene control** sobre la infraestructura, el personal ni las prácticas internas de esos proveedores, **no garantiza su cumplimiento efectivo** y no responde por los tratamientos que realicen en contravención

de sus propios compromisos. Su responsabilidad se limita a la diligencia en la selección, contratación y supervisión del proveedor, y a las obligaciones que le impone la ley como Responsable del Tratamiento.

Parágrafo segundo — Almacenamiento en la Plataforma. La retención nula a que se refiere el literal a) opera en la capa de inferencia del Proveedor de IA. **No significa que la Plataforma no conserve información**: el Historial de Conversaciones y los documentos cargados se almacenan en la infraestructura de la Compañía, con las restricciones de acceso del artículo 26, hasta que el Usuario los suprima o cancele su Cuenta, conforme al Título VIII.

Parágrafo tercero — Conector MCP. Este artículo no se aplica a los Clientes de IA que el Usuario conecta al Conector MCP, conforme al artículo 13.

Parágrafo cuarto — Proveedores sujetos a activación. Los Proveedores de IA cuyas condiciones no se ajusten a lo previsto en este artículo sólo se utilizarán como Funcionalidad de Tratamiento Diferenciado, previa activación expresa conforme al artículo 12 de los Términos y Condiciones, incluida la que se produce al elegir un Plan que opere con ellos. Se identifican en la sección 2 del Anexo A, con las condiciones que en cada caso difieren de las de este artículo.

Parágrafo quinto. La Compañía no identifica en esta Política la versión específica del modelo que utiliza. El nombre y el país del proveedor constan en el Anexo A.

Artículo 28. Ausencia de decisiones automatizadas y necesidad de validación humana

La Plataforma **no adopta decisiones automatizadas** que produzcan efectos jurídicos sobre los Titulares ni que los afecten de manera significativa. No evalúa, califica, puntúa, clasifica ni perfila a los Titulares con el fin de determinar el acceso a un derecho, a un servicio o a un beneficio.

La Plataforma constituye una herramienta de apoyo a la consulta y al análisis jurídico. Sus respuestas:

a) Pueden contener errores, omisiones, imprecisiones o referencias a normas o providencias derogadas, modificadas o inexistentes.

b) Requieren validación humana por parte del Usuario antes de cualquier uso profesional, judicial o administrativo.

c) No constituyen asesoría legal, no crean relación abogado-cliente y no sustituyen el criterio, la responsabilidad ni el juicio profesional de un abogado.

Parágrafo. El régimen de responsabilidad derivado del uso de las respuestas generadas, así como las advertencias y limitaciones aplicables, se desarrollan en los Términos y Condiciones de la Plataforma.

Artículo 29. Prohibición de usos incompatibles con la dignidad y los derechos de los Titulares

La Compañía no empleará la Plataforma ni los datos que trata para elaborar perfiles con fines discriminatorios, para inferir datos sensibles no suministrados por el Titular, ni para ningún uso incompatible con los principios del Título III.

TÍTULO VI. CORPUS JURÍDICO PÚBLICO Y DERECHO DE DESINDEXACIÓN

Este Título regula una categoría de datos que no proviene de los Usuarios sino de las fuentes del derecho colombiano, y respecto de la cual la Compañía asume compromisos que la ley no le exige expresamente.

Artículo 30. Naturaleza y composición del Corpus Jurídico Público

Para responder las consultas de los Usuarios, la Plataforma consulta y procesa un acervo documental integrado por:

a) La Constitución Política, las leyes, los decretos, las resoluciones, las circulares y los demás actos normativos expedidos por autoridades colombianas.

b) Las providencias judiciales de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, los tribunales y los juzgados de la República, en la medida en que hayan sido objeto de publicación oficial.

c) Los conceptos, circulares y actos administrativos de entidades públicas, y la doctrina de los órganos de control.

d) Los demás documentos de acceso público que integran las fuentes del derecho colombiano.

Estos documentos **contienen datos personales** de las personas que intervinieron en las actuaciones: partes, apoderados, terceros intervinientes, testigos, peritos, funcionarios judiciales y personas mencionadas en los hechos. En ocasiones contienen, además, datos sensibles, cuando la providencia versa sobre salud, filiación política, orientación sexual, convicciones religiosas o pertenencia étnica.

Artículo 31. Base jurídica del tratamiento

El tratamiento de los datos personales contenidos en el Corpus Jurídico Público se funda en la **naturaleza pública** de esa información, respecto de la cual el **artículo 10, literal b), de la Ley 1581 de 2012** exceptúa expresamente el requisito de autorización del Titular.

Dicha naturaleza pública deriva de:

a) El principio de publicidad de las actuaciones judiciales y administrativas, con fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política.

b) El derecho fundamental de acceso a la información pública y el principio de máxima publicidad consagrados en la **Ley 1712 de 2014**.

c) La publicación oficial de las providencias por parte de la propia Rama Judicial, conforme a los acuerdos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en materia de publicación y anonimización de decisiones judiciales.

Parágrafo. La Compañía **no recolecta esta información de los Titulares** ni mantiene relación alguna con ellos. Accede a documentos que las autoridades colombianas han puesto a disposición del público, en ejercicio del mismo derecho que asiste a cualquier persona, a abogado o a editorial jurídica.

Artículo 32. Límites y salvaguardas

La ausencia del requisito de autorización **no releva** a la Compañía de observar los principios del Título III. En consecuencia, la Compañía adopta los siguientes límites, que se aplican tanto a la operación interna de la Plataforma como al uso que los Usuarios pueden hacer de ella:

a) Finalidad restringida. Los datos personales contenidos en el Corpus se tratan con el único propósito de que la Plataforma identifique, cite y explique las fuentes del derecho aplicables a la consulta del Usuario. **No se tratan con el propósito de identificar personas.**

b) No reversión de la anonimización. Cuando la providencia haya sido publicada por la autoridad judicial con supresión o sustitución de los nombres de los intervinientes —como ocurre ordinariamente en asuntos de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual, salud mental e intimidad—, la Compañía **no revertirá** dicha anonimización, ni por procesamiento directo ni por inferencia.

c) No reconstrucción de identidades por cruce de fuentes. La Compañía no cruzará documentos, registros ni fuentes distintas con el fin de reconstruir la identidad de personas cuyos datos fueron suprimidos por la autoridad, ni de completar información que la providencia omite deliberadamente.

d) Respeto de la reserva legal. La Compañía no incorporará al Corpus documentos sometidos a reserva legal, expedientes no públicos ni piezas procesales de acceso restringido, en los términos de los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014.

e) Uso como herramienta de indagación sobre personas. La Plataforma se ofrece para **consultar el derecho**. El empleo del servicio con el objeto de construir el historial judicial, el perfil litigioso, los antecedentes o la reputación de una persona natural determinada, a partir de la agregación de menciones en el Corpus, está prohibido a los Usuarios en los Términos y Condiciones.

Si la Compañía desarrolla en el futuro funcionalidades específicas de análisis de información judicial referida a personas determinadas, su ofrecimiento estará sujeto a: (i) la modificación previa de esta Política, con declaración de la finalidad y de la base jurídica aplicables; (ii) restricciones de acceso y de uso legítimo; y (iii) las salvaguardas que impidan su empleo con fines discriminatorios o de perfilamiento reputacional, conforme al artículo 29.

f) No difusión masiva de datos personales. Las respuestas de la Plataforma se entregan al Usuario que formuló la consulta, en un entorno autenticado y de acceso controlado, y no se publican en Internet ni se ponen a disposición del público, en aplicación del principio de acceso y circulación restringida.

Parágrafo. El literal e) responde a la doctrina de la Corte Constitucional según la cual la publicidad de una providencia no habilita la construcción de perfiles sancionatorios o reputacionales sobre una persona a partir de su acumulación, criterio desarrollado con particular claridad en materia de antecedentes penales en la Sentencia SU-458 de 2012.

Artículo 33. Derecho de desindexación

Cualquier persona natural cuyos datos personales aparezcan en el Corpus Jurídico Público podrá solicitar a la Compañía que su nombre y sus datos identificadores **no sean revelados en las respuestas** que la Plataforma genere, aunque la providencia de origen permanezca públicamente disponible en la fuente oficial.

33.1. Canal y trámite

La solicitud se presentará al correo **soporte@enndor.ai**, con la identificación del solicitante, la indicación de la providencia o documento de que se trate y la expresión de las razones en que se funda. Se tramitará conforme al procedimiento de reclamos del Título X.

33.2. Criterios de decisión

La Compañía resolverá ponderando, de una parte, los derechos a la intimidad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad del solicitante y, de otra, el interés público en el conocimiento de las fuentes del derecho y el valor de la providencia como precedente. Atenderá, en particular:

a) El tiempo transcurrido desde la providencia y la vigencia actual de su contenido.

b) La condición del solicitante en la actuación: se protegerá con mayor intensidad a quien intervino como víctima, como sujeto de especial protección constitucional o como tercero ajeno al litigio, que a quien intervino en ejercicio de una función pública o de su actividad profesional.

c) La naturaleza de los datos revelados, con protección reforzada de los datos sensibles.

d) Si el interés jurídico de la providencia se preserva íntegramente al suprimir el nombre, caso en el cual la desindexación procederá sin sacrificio alguno del interés público.

33.3. Efecto de la decisión

Cuando la solicitud prospere, la Compañía adoptará las medidas técnicas necesarias para que los datos identificadores del solicitante no aparezcan en las respuestas de la Plataforma, **conservando la providencia** y su contenido jurídico. La medida no implica alteración, supresión ni censura del documento en su fuente oficial, sobre la cual la Compañía no tiene disposición alguna.

Parágrafo primero — Naturaleza del compromiso. No existe en el ordenamiento colombiano una norma que imponga a las plataformas de inteligencia artificial jurídica un deber de desindexación. La Compañía adopta este mecanismo de manera **voluntaria**.

Parágrafo segundo. La Compañía no atenderá solicitudes de desindexación que persigan ocultar información de interés público sobre el ejercicio de funciones públicas, ni aquellas provenientes de personas jurídicas, por cuanto la protección de datos personales ampara únicamente a personas naturales.

Artículo 34. Exactitud del Corpus y advertencia al Usuario

En aplicación del principio de veracidad o calidad, la Compañía adopta medidas razonables para mantener el Corpus actualizado. No obstante, advierte expresamente al Usuario que:

a) El Corpus refleja documentos expedidos en un momento determinado, que pueden haber sido derogados, modificados, revocados, anulados o superados por providencias posteriores.

b) La verificación de la vigencia de la norma o del precedente citado corresponde al Usuario, conforme al artículo 28 de esta Política.

c) Las inexactitudes del Corpus que provengan de la fuente oficial no son imputables a la Compañía, sin perjuicio de su deber de corregirlas cuando se le informe de ellas.

TÍTULO VII. ENCARGADOS, TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

Artículo 35. Categorías de Encargados del Tratamiento

Para operar la Plataforma, la Compañía se apoya en proveedores que tratan datos personales por su cuenta y siguiendo sus instrucciones, en calidad de **Encargados del Tratamiento**. Las categorías son las siguientes:

a) Proveedor de infraestructura en la nube. Aloja la Plataforma, las bases de datos, el Conector MCP y los respaldos.

b) Proveedores de IA. Procesan las instrucciones del Usuario en la Interfaz de Enndor para generar las respuestas, bajo las condiciones del artículo 27. La Compañía podrá utilizar uno o varios, y sustituirlos.

c) Proveedor de analítica de producto. Procesa datos técnicos y Metadata de uso para medir el comportamiento agregado de los Usuarios en la Plataforma, sin acceso al contenido de las consultas ni de los documentos.

d) Plataformas de publicidad digital. Cotejan datos de contacto para definir el público de las campañas propias de la Compañía, en los términos del artículo 23.

e) Proveedor de correo electrónico. Envía las comunicaciones del servicio —verificación de la cuenta, restablecimiento de contraseña, avisos y notificaciones— y, con autorización específica, las comunicaciones comerciales.

f) Proveedores futuros. Los que correspondan a las funcionalidades descritas en el artículo 24, cuando entren en operación.

Parágrafo primero. La identificación de los proveedores concretos que integran cada categoría consta en el **Anexo A** de esta Política, disponible en enndor.ai, el cual se actualiza cada vez que se incorpora o sustituye un proveedor. El Titular puede solicitar en cualquier momento, por los canales del Título X, información sobre los Encargados a quienes se han transmitido sus datos.

Parágrafo segundo. La Compañía ha optado por relacionar los proveedores en un anexo y no en el cuerpo de esta Política, con el fin de que las sustituciones de proveedor puedan reflejarse con oportunidad sin necesidad de modificar el documento normativo. Esta técnica no reduce la información disponible para el Titular: la amplía y la mantiene vigente.

Parágrafo tercero. No son Encargados de la Compañía la **Pasarela de Pagos**, que se rige por el artículo 36, ni los **Proveedores de Clientes de IA**, que se rigen por el artículo 13.

Artículo 36. Pasarela de Pagos

a) Los pagos de las suscripciones se procesan a través de la Pasarela de Pagos, que a la fecha de esta Política es **Mercado Pago Colombia Ltda.**, sociedad domiciliada en Colombia.

b) El Titular suministra los datos de su instrumento de pago **directamente a la Pasarela de Pagos**, que los trata como **Responsable independiente**, conforme a su propia política de privacidad y a la regulación que le es aplicable. La Compañía no recibe ni almacena esos datos.

c) Para procesar el pago, la Compañía comunica a la Pasarela de Pagos únicamente los datos indispensables para identificar la operación —entre ellos, el correo electrónico del Titular, el Plan y el valor—, y recibe de ella la información de la transacción descrita en el numeral 18.6.

d) Esa comunicación se efectúa por solicitud del Titular, para ejecutar el pago que él mismo ordena, con su autorización y dentro del territorio colombiano. No constituye venta ni cesión de datos en los términos del artículo 23.4, ni transferencia internacional.

e) Cuando la suscripción se contrate mediante una tienda de aplicaciones, la tienda actuará en los mismos términos de este artículo.

Artículo 37. Contrato de transmisión de datos personales

La Compañía **no comunicará datos personales a ningún Encargado sin haber suscrito previamente** el contrato de transmisión de datos personales exigido por el **artículo 2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074 de 2015**, o sin haberse adherido a las condiciones contractuales equivalentes que el proveedor ofrezca y que satisfagan ese estándar.

Dicho contrato impone al Encargado, como mínimo:

a) Tratar los datos únicamente para las finalidades instruidas por la Compañía y conforme a esta Política.

b) Abstenerse de tratarlos con fines propios.

c) Dar cumplimiento a las obligaciones de seguridad y confidencialidad previstas en la Ley 1581 de 2012.

d) Devolver o suprimir los datos al terminar la relación contractual.

e) No subcontratar sin autorización de la Compañía, e imponer a sus Subencargados obligaciones equivalentes.

Parágrafo. La Compañía conserva la evidencia documental de la suscripción o aceptación de estos instrumentos, en aplicación del principio de responsabilidad demostrada.

Artículo 38. Distinción entre transmisión y transferencia internacional

La Compañía distingue rigurosamente entre dos figuras que la práctica suele confundir:

a) Transmisión internacional. Tiene lugar cuando la Compañía comunica datos personales a un Encargado situado fuera de Colombia, para que los trate **por cuenta de la Compañía** y siguiendo sus instrucciones. El Encargado no adquiere facultad de disposición sobre los datos.

b) Transferencia internacional. Tiene lugar cuando los datos se envían a un receptor situado fuera de Colombia que ostenta la calidad de **Responsable** y los trata **con fines propios**.

La Compañía realiza únicamente transmisiones internacionales. No realiza transferencias internacionales de datos personales, salvo la que el Titular autorice de manera previa, expresa e inequívoca al activar un Proveedor de IA sujeto a activación ubicado en un país sin nivel adecuado de protección, conforme al artículo 26, literal a), de la Ley 1581 de 2012 y al artículo 63, literal d), de esta Política. La comunicación de datos a la Pasarela de Pagos se rige por el artículo 36. Conforme a lo declarado en el artículo 23.4, la Compañía no vende, arrienda, permuta ni cede datos personales a terceros para que los traten con fines propios.

Parágrafo — Régimen de autorización. Conforme al **artículo 2.2.2.25.5.1 del Decreto 1074 de 2015**, las transmisiones internacionales de datos personales entre un Responsable y un Encargado, destinadas a que este realice el tratamiento en nombre del primero, **no requieren ser informadas al Titular ni contar con su consentimiento** cuando exista el contrato de transmisión a que se refiere el artículo 37. No obstante, la Compañía ha optado por informarlas de manera detallada en el artículo siguiente, en aplicación del principio de transparencia y como estándar voluntario de confianza.

Artículo 39. Condiciones de las transmisiones internacionales

Aspecto	Infraestructura en la nube	Proveedores de IA	Analítica de producto	Publicidad digital	Correo electrónico
Datos transmitidos	Datos de Cuenta y Uso;	Instrucciones del Usuario y	Datos técnicos (18.4) y	Datos de contacto	Nombre y correo

Aspecto	Infraestructura en la nube	Proveedores de IA	Analítica de producto	Publicidad digital	Correo electrónico
	Contenido del Usuario e Historial de Conversaciones almacenados	respuestas generadas, para inferencia	Metadata de uso (18.5)	seudonimizados mediante *hash*	electrónico; contenido de los mensajes enviados
Forma de la transmisión	Electrónica, cifrada en tránsito (TLS) y en reposo	Electrónica, cifrada en tránsito	Electrónica, cifrada en tránsito	Carga electrónica cifrada de listas	Electrónica, cifrada en tránsito
Finalidad	Alojamiento y operación de la Plataforma y del Conector MCP	Generación de respuestas mediante inferencia	Medición agregada del uso	Definición del público de campañas propias y públicos similares	Envío de comunicaciones del servicio y, con autorización, comerciales
País de destino	Conforme al Anexo A	Conforme al Anexo A	Conforme al Anexo A	Conforme al Anexo A	Conforme al Anexo A
Retención en destino	Mientras subsista la finalidad, conforme al Título VIII	Según los términos del proveedor, conforme al artículo 27	Mientras subsista la finalidad de mejora	El tiempo necesario para el cotejo y la vigencia de la campaña	Según los términos del proveedor
Uso para entrenamiento	No aplica	Excluido según los términos del proveedor (art. 26)	No aplica	No aplica	No aplica
Instrumento contractual	Condiciones empresariales y adenda de tratamiento de datos del proveedor	Condiciones empresariales y adenda de tratamiento de datos del proveedor	Condiciones de tratamiento de datos del proveedor	Condiciones de la plataforma para públicos personalizados	Condiciones de tratamiento de datos del proveedor
Derechos del Titular	Ejercitables ante la Compañía (Título X)	Ejercitables ante la Compañía (Título X)	Ejercitables ante la Compañía (Título X)	Ejercitables ante la Compañía, incluida la oposición del art. 23.2	Ejercitables ante la Compañía (Título X)

Parágrafo primero. La Compañía **no fundamenta** la licitud de estas transmisiones en una declaración de nivel adecuado de protección del país de destino. Las fundamenta en la existencia del contrato de transmisión y en las garantías contractuales, técnicas y organizacionales que ese instrumento impone, de conformidad con el artículo 2.2.2.25.5.1

del Decreto 1074 de 2015 y con lo instruido por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Circular Externa 005 de 2017.

Parágrafo segundo. La Compañía procurará, cuando resulte técnica y económicamente viable, contratar regiones de alojamiento situadas en América Latina, con el fin de reducir la exposición derivada de las transmisiones internacionales.

Parágrafo tercero. La Compañía sólo realizará transmisiones a Encargados situados en países que no figuren en la lista de países con nivel adecuado de protección de la Superintendencia de Industria y Comercio cuando exista contrato de transmisión, y previo aviso a los Titulares conforme al artículo 68.

Artículo 40. Comunicación de datos a autoridades y a terceros

Además de las transmisiones a Encargados, la Compañía podrá comunicar datos personales:

a) Al Titular, a su apoderado debidamente facultado, a sus causahabientes acreditados o a su representante legal.

b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales, o en cumplimiento de orden judicial.

c) A los terceros expresamente autorizados por el Titular o por la ley.

d) A sus asesores externos —abogados, contadores y revisores— cuando resulte necesario para el ejercicio o la defensa de sus derechos, bajo deber de confidencialidad.

Parágrafo. Cuando la Compañía reciba un requerimiento de autoridad relativo al Contenido del Usuario, y salvo prohibición legal expresa de informar, notificará al Usuario afectado con el fin de que pueda ejercer sus derechos y oponerse por los medios legales.

Artículo 41. Responsabilidad frente a los Encargados

La Compañía selecciona a sus Encargados atendiendo a sus estándares de seguridad y de protección de datos, les exige las garantías del artículo 37 y supervisa periódicamente su cumplimiento, en aplicación del artículo 17, literal p), de la Ley 1581 de 2012.

Parágrafo primero. La Compañía no se exonera de responsabilidad frente al Titular por el solo hecho de que el tratamiento se ejecute a través de un Encargado. Conserva, en su calidad de Responsable, los deberes que le impone el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, y atenderá las consultas y reclamos del Titular con independencia de cuál de sus Encargados haya intervenido materialmente en el tratamiento.

Parágrafo segundo. La responsabilidad de la Compañía respecto de los Encargados consiste en seleccionarlos con diligencia, exigirles las garantías del artículo 37 y supervisar su cumplimiento. La Compañía no garantiza que los Encargados cumplan efectivamente sus compromisos, sin perjuicio de los deberes que la ley le impone como Responsable frente al Titular.

TÍTULO VIII. CONSERVACIÓN, SUPRESIÓN Y CANCELACIÓN DE LA CUENTA

Artículo 42. Criterio general

Los datos personales se conservarán únicamente durante el tiempo razonable y necesario para cumplir las finalidades que justificaron su recolección, y en todo caso por el término que impongan las obligaciones legales o contractuales aplicables. Cumplida la finalidad, se procederá a su supresión o anonimización.

Un mismo dato puede servir simultáneamente a varias finalidades. Cuando cese una de ellas, el dato se suprimirá o bloqueará respecto de esa finalidad, aunque deba conservarse para otra legítima.

Artículo 43. Plazos de conservación

Categoría de información	Plazo de conservación	Fundamento
Datos de identificación, contacto y cuenta	Mientras la cuenta permanezca activa. Cancelada la cuenta, se suprimen conforme al artículo 45	Finalidad contractual
Historial de Conversaciones y documentos cargados	Hasta que el Usuario los suprima, o hasta la cancelación de la cuenta	Instrucción del Usuario
Metadata de uso y datos técnicos	Un (1) año desde su generación. En adelante, sólo de forma agregada y sin identificadores	Seguridad y mejora del servicio
Registros de seguridad y de auditoría de accesos	Un (1) año desde su generación, salvo que exista investigación o incidente en curso	Art. 17, lit. d, Ley 1581 de 2012
Registros de autorización del Titular	Mientras subsista el tratamiento y hasta cinco (5) años después de su terminación	Deber de conservar prueba de la autorización (art. 17, lit. b, Ley 1581 de 2012)
Solicitudes de habeas data y su trámite	Dos (2) años desde el cierre de la solicitud	Responsabilidad demostrada
Datos de facturación, contables y tributarios	Diez (10) años desde el último asiento, documento o comprobante	Art. 28, Ley 962 de 2005

Categoría de información	Plazo de conservación	Fundamento
Datos de conexión del Conector MCP (18.8)	Mientras la autorización al Cliente de IA esté vigente; el conteo de solicitudes, mientras la cuenta permanezca activa	Ejecución de la relación contractual
Información de transacciones informada por la Pasarela de Pagos	Diez (10) años desde la transacción	Art. 28, Ley 962 de 2005
Estadísticas del Corpus	Indefinido	No constituyen datos personales
Datos de contacto para finalidades comerciales	Hasta la revocatoria de la autorización y, en todo caso, máximo un (1) año después de terminada la relación	Autorización específica
Datos de proveedores, contratistas y colaboradores	Diez (10) años desde la terminación de la relación	Deberes legales, laborales y tributarios
Hojas de vida de candidatos no vinculados	Un (1) año desde la terminación del proceso de selección, salvo autorización expresa para banco de candidatos	Autorización del Titular
Corpus Jurídico Público	Indefinido, por tratarse de información de naturaleza pública, con sujeción a los límites del Título VI	Art. 10, lit. b, Ley 1581 de 2012

Parágrafo. Los plazos anteriores se entienden sin perjuicio de la conservación que resulte necesaria para el ejercicio o la defensa de los derechos de la Compañía en una actuación judicial o administrativa en curso, caso en el cual los datos se **bloquearán** —quedando disponibles únicamente para esa finalidad— hasta la terminación de la actuación y el vencimiento de los términos de prescripción aplicables.

Artículo 44. Supresión del Historial de Conversaciones y del Contenido del Usuario

El Usuario puede **suprimir en cualquier momento**, directamente desde la Plataforma y sin necesidad de solicitud alguna, cualquier conversación de su Historial y cualquier documento que haya cargado.

La supresión ejecutada por el Usuario comporta la eliminación de la conversación y de los documentos asociados de los sistemas de producción de la Compañía. Los datos eliminados no se recuperan, no se reutilizan y no quedan disponibles para la Compañía.

Parágrafo — Respaldos. La Compañía mantiene copias de respaldo con fines de continuidad operativa y de recuperación ante desastres. La información suprimida puede subsistir en esas copias durante el ciclo de rotación de respaldos, que no excede de treinta (30) días calendario, tras lo cual desaparece por sobreescritura. Durante ese lapso, la información

permanece cifrada y aislada de todo tratamiento: no se consulta, no se restaura selectivamente y no se emplea para ninguna finalidad.

Artículo 45. Cancelación de la cuenta

El Usuario puede cancelar su cuenta en cualquier momento. Al hacerlo, se le ofrecerán dos alternativas:

a) Cancelar y eliminar la cuenta. Se procederá a la supresión de los datos de la cuenta, del Historial de Conversaciones, de los documentos cargados, de los registros de actividad y de la Metadata de uso asociada, con sujeción al ciclo de respaldos del artículo 44 y sin perjuicio de los datos que deban conservarse por deber legal conforme al artículo 43.

b) Cancelar y conservar la cuenta. La cuenta se desactivará y su información se conservará durante **sesenta (60) días calendario**, con el único propósito de permitir su reactivación con el historial intacto. Vencido ese plazo sin reactivación, la información se suprimirá de manera automática y definitiva, salvo que el Usuario solicite expresamente una prórroga.

Parágrafo. Con independencia de la alternativa elegida, el Usuario conserva íntegro su derecho a solicitar la supresión de sus datos personales por la vía del reclamo previsto en el Título X.

Artículo 46. Supresión segura

La supresión se ejecutará mediante procedimientos que impidan la recuperación de la información, y se extenderá a los Encargados a quienes se hubieren transmitido los datos, a quienes la Compañía instruirá en tal sentido conforme al contrato de transmisión del artículo 37.

Artículo 47. Improcedencia de la supresión

No procederá la supresión de los datos personales ni la revocatoria de la autorización cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos, ni cuando la conservación resulte necesaria para el cumplimiento de una obligación legal de la Compañía. En tales casos la Compañía informará al Titular, de manera motivada, el fundamento y el término de la conservación, y **bloqueará** los datos para toda finalidad distinta de aquella que impone su conservación.

TÍTULO IX. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES

Artículo 48. Medidas de seguridad

En cumplimiento del principio de seguridad y del artículo 17, literal d), de la Ley 1581 de 2012, la Compañía ha implementado medidas técnicas, humanas y administrativas orientadas a impedir la adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento de la información. Entre ellas:

a) Cifrado de la información en tránsito mediante protocolos TLS, y cifrado en reposo de las bases de datos y de las copias de respaldo.

b) Control de acceso basado en roles, bajo el principio de mínimo privilegio, de modo que cada integrante del equipo acceda únicamente a la información que requiere para su función.

c) Controles de acceso a nivel de registro (*row-level security*) sobre el Historial de Conversaciones y los documentos cargados, de modo que cada registro sólo sea visible para el Usuario titular, así como **segregación técnica entre la Metadata de uso y el Contenido del Usuario**. Estos son los controles que materializan la declaración del artículo 26.

d) Autenticación de los accesos a los entornos de producción, con doble factor para las cuentas administrativas.

e) Registro de auditoría de los accesos a los entornos de producción, con identificación del responsable, la fecha, la hora y el motivo.

f) Copias de respaldo cifradas y procedimientos documentados de recuperación.

g) Aislamiento entre los datos de distintos Usuarios, de modo que la información de uno no sea accesible a otro ni influya en las respuestas que se le generan.

h) Gestión de vulnerabilidades, mediante actualización de dependencias y revisión periódica de la configuración de seguridad de la infraestructura.

i) Deberes de confidencialidad contractualmente exigibles a todo integrante del equipo y a todo contratista con acceso a los sistemas, subsistentes tras la terminación del vínculo.

Artículo 49. Limitación razonable

La Compañía adopta las medidas anteriores con diligencia y las revisa periódicamente. No obstante, advierte que **ninguna medida de seguridad puede garantizar la inmunidad absoluta** de un sistema conectado a redes públicas de comunicación. La Compañía se obliga

a emplear los medios idóneos y a actuar con la diligencia debida, no a un resultado de invulnerabilidad que ningún proveedor de tecnología puede prometer.

Artículo 50. Gestión de incidentes de seguridad

La Compañía ha adoptado un protocolo interno de gestión de incidentes que comprende su detección, contención, erradicación, recuperación, documentación y evaluación posterior.

Ante un incidente de seguridad que afecte datos personales, la Compañía procederá así:

a) Contención inmediata y evaluación del alcance: categorías y volumen de datos afectados, Titulares comprometidos y riesgo derivado.

b) Informe a la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento del artículo 17, literal n), de la Ley 1581 de 2012. La Compañía adopta como propio el término de **quince (15) días hábiles** siguientes a la detección del incidente.

c) Comunicación a los Titulares afectados, sin dilación injustificada y a más tardar dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes a la determinación del alcance, cuando el incidente pueda comprometer sus derechos. La comunicación describirá la naturaleza del incidente, los datos afectados, las medidas adoptadas y las recomendaciones aplicables.

d) Comunicación al Usuario responsable, cuando el incidente afecte Contenido del Usuario, con el fin de que este pueda cumplir sus propios deberes de notificación en calidad de Responsable.

e) Documentación del incidente y de su gestión, y adopción de medidas correctivas.

Parágrafo. El término de quince (15) días hábiles del literal b) proviene de las instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio dirigidas a los responsables obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos. La Compañía lo adopta de manera **voluntaria**, sin que de ello se derive reconocimiento de una obligación de registro que la ley no le impone, ni compromiso de mantenerlo de manera indefinida.

Artículo 51. Registro Nacional de Bases de Datos

Conforme al **Decreto 90 de 2018**, únicamente están obligadas a inscribir sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos las personas jurídicas de naturaleza privada cuyos activos totales superen las **cien mil (100.000) Unidades de Valor Tributario**.

La Compañía evalúa anualmente, al cierre de cada ejercicio, si supera dicho umbral, y procederá a la inscripción dentro de los términos legales en cuanto ello ocurra.

Parágrafo. La Compañía declara expresamente que la eventual exoneración del deber de registro **no la exime** de ninguna de las demás obligaciones que le impone la Ley 1581 de 2012, incluidas la adopción de esta Política, la obtención de las autorizaciones, la atención de consultas y reclamos y la implementación del programa de responsabilidad demostrada del Título XII.

TÍTULO X. DERECHOS DE LOS TITULARES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 52. Derechos reconocidos por la ley

De conformidad con el artículo 15 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, el Titular tiene derecho a:

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Compañía. Este derecho podrá ejercerse, entre otros, respecto de datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado.

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada, salvo cuando la ley exceptúe la autorización como requisito para el tratamiento.

c) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que se ha dado a sus datos personales.

d) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley y a esta Política, cumpliendo el requisito de procedibilidad del artículo 61.

e) Revocar la autorización y solicitar la supresión de sus datos cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, con las limitaciones del artículo 47.

f) Acceder gratuitamente a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.

g) Abstenerse de autorizar el tratamiento de datos sensibles y de datos de niños, niñas y adolescentes, sin que ello le acarree consecuencia alguna.

Artículo 53. Derechos adicionales adoptados voluntariamente

Sin que la ley colombiana se lo exija, y como estándar de confianza inspirado en las mejores prácticas internacionales, la Compañía reconoce además a sus Titulares los siguientes derechos, que se ejercen por los mismos canales y en los mismos términos que los reclamos:

a) Oposición. Oponerse al tratamiento de sus datos para finalidades comerciales, publicitarias y de analítica, sin que ello afecte la prestación del servicio ni su calidad.

b) Desindexación. En los términos y con los criterios del artículo 33, respecto de los datos contenidos en el Corpus Jurídico Público.

Parágrafo. La Compañía asume estos derechos en la medida en que puede prestarlos efectivamente. No reconoce, en cambio, derechos que no estaría en condiciones de garantizar, por considerar que una política de datos no debe prometer lo que la operación no puede cumplir.

Artículo 54. Legitimación para el ejercicio de los derechos

Los derechos del Titular podrán ejercerse por:

a) El Titular, quien deberá acreditar su identidad de manera suficiente.

b) Sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.

c) El representante o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o del apoderamiento.

d) Quien actúe por estipulación a favor de otro o para otro.

e) Los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes, cuando se trate de sus datos.

Parágrafo. Cuando la solicitud se refiera a un Titular fallecido, quien la presente deberá acreditar su condición de cónyuge, compañero permanente o causahabiente mediante los registros civiles correspondientes o declaración extrajuicio en los casos de unión marital de hecho.

Artículo 55. Requisitos de la solicitud

Las consultas y reclamos se presentarán al correo **soporte@enndor.ai** y deberán contener:

a) Nombres y apellidos completos del Titular y, en su caso, de quien actúe en su nombre.

b) Número de documento de identidad, para efectos de verificación.

c) Dirección física o electrónica y teléfono para recibir la respuesta.

d) Descripción clara, específica y fundamentada del objeto de la consulta o del reclamo, con indicación del derecho que desea ejercer.

e) Los documentos que acrediten la legitimación, cuando quien solicita no es el propio Titular.

Parágrafo primero — Verificación de identidad. La Compañía verificará la identidad del solicitante antes de entregar información o de ejecutar una supresión, con el fin de evitar que la atención de una solicitud se convierta en una fuga de información a terceros. La verificación se practicará por el medio menos invasivo disponible y **no** se exigirán datos adicionales a los estrictamente necesarios para ese fin.

Parágrafo segundo — Horario de radicación. Las solicitudes se reciben de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., hora de Colombia. Las recibidas fuera de ese horario, en fin de semana o en día festivo se entenderán radicadas el día hábil siguiente.

Artículo 56. Gratuidad

El ejercicio de los derechos reconocidos en esta Política es **gratuito**. La Compañía no exigirá pago, suscripción activa ni contraprestación alguna para atender una consulta o un reclamo, ni condicionará su trámite a que el Titular mantenga una cuenta vigente.

Artículo 57. Procedimiento para atender consultas

a) Recibida la consulta, el Oficial de Tratamiento de Datos Personales verificará, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, la legitimación del solicitante.

b) Si la consulta no reúne los requisitos del artículo 55, se informarán al solicitante los motivos y se le indicará cómo subsanarla.

c) La consulta será atendida en un término máximo de **diez (10) días hábiles** contados desde su recibo.

d) Cuando no fuere posible atenderla dentro de ese término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y la fecha en que se resolverá, la cual **en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles** siguientes al vencimiento del primer término.

Artículo 58. Procedimiento para atender reclamos

a) Recibido el reclamo, el Oficial de Tratamiento de Datos Personales verificará, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, la legitimación del solicitante.

b) Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes a su recepción para que subsane las fallas. Transcurridos **dos (2) meses** desde la fecha del requerimiento sin que el solicitante aporte la información, se entenderá que ha desistido del reclamo.

c) Si la Compañía no fuere competente para resolver el reclamo, dará traslado a quien corresponda dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes e informará de ello al interesado.

d) Dentro de un término no mayor a **dos (2) días hábiles** contados desde el recibo del reclamo completo, se incluirá en la base de datos la leyenda **"reclamo en trámite"** con indicación de su motivo, la cual se mantendrá hasta que el reclamo sea decidido.

e) El reclamo será atendido en un término máximo de **quince (15) días hábiles** contados desde el día siguiente a su recibo.

f) Cuando no fuere posible atenderlo dentro de ese término, se informarán al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se resolverá, la cual **en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles** siguientes al vencimiento del primer término.

Parágrafo. Cuando la Compañía sea notificada de que la calidad de un dato personal se encuentra en discusión judicial, incluirá en la base de datos la leyenda **"información en discusión judicial"** y se abstendrá de circular el dato cuyo bloqueo haya sido ordenado por autoridad competente.

Artículo 59. Actualización, rectificación y revocatoria

a) Actualización y rectificación. El reclamo dirigido a corregir o actualizar datos deberá especificar las correcciones solicitadas y acompañarse de los documentos que las sustenten.

b) Revocatoria. El Titular puede revocar la autorización otorgada. La revocatoria puede ser **total** —respecto de todas las finalidades— o **parcial** —respecto de alguna o algunas de ellas, señaladamente las comerciales y publicitarias—. La revocatoria parcial de las finalidades comerciales no afecta la prestación del servicio.

c) Efectos. La revocatoria no tiene efectos retroactivos sobre los tratamientos ya ejecutados de manera lícita. Cuando la revocatoria comprenda finalidades indispensables para la prestación del servicio, comportará la terminación de la relación y la cancelación de la cuenta, lo cual se advertirá previamente al Titular.

Artículo 60. Traslado de solicitudes sobre Contenido del Usuario

Cuando la solicitud se refiera a datos personales contenidos en el Contenido del Usuario, se aplicará el procedimiento especial del artículo 11 de esta Política.

Artículo 61. Requisito de procedibilidad

El Titular sólo podrá presentar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya **agotado el trámite de consulta o reclamo** ante la Compañía, conforme lo exige el artículo 16 de la Ley 1581 de 2012.

Parágrafo. La Compañía informa este requisito no para dificultar el acceso del Titular a la autoridad, sino porque su desconocimiento suele conducir al rechazo de la queja. La Compañía se obliga a informarlo en toda respuesta que no satisfaga integralmente lo pedido.

Artículo 62. Suministro de la información

La información solicitada podrá suministrarse por cualquier medio, incluidos los electrónicos, según lo requiera el Titular. Será de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso, y corresponderá en su integridad a aquella que repose en las bases de datos de la Compañía.

TÍTULO XI. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR Y AVISO DE PRIVACIDAD

Artículo 63. Mecanismo de autorización

La autorización del Titular se recaba de manera **previa, expresa e informada**, antes de la recolección de sus datos personales, en el flujo de registro de la Plataforma.

Para tal efecto, el registro comprende casillas de verificación **independientes y no premarcadas**, a saber:

a) Casilla de aceptación de los Términos y Condiciones y autorización del tratamiento de datos personales, con enlaces directos y funcionales a esta Política y al Aviso de Privacidad. Esta casilla es indispensable para la creación de la cuenta.

b) Casilla de declaración de mayoría de edad, mediante la cual el Titular declara ser mayor de dieciocho (18) años o actuar como representante legal de un menor, conforme al artículo 21.1.

c) Casilla de autorización de comunicaciones comerciales y publicidad, independiente de las anteriores, **facultativa**, y cuyo otorgamiento o negativa no condiciona el acceso al servicio ni su calidad, conforme al artículo 23.1.

d) Casilla de activación de un Proveedor de IA sujeto a activación, que se presenta únicamente al elegir un Plan que opere con dicho proveedor. Va precedida de la información específica de las condiciones del proveedor que constan en la sección 2 del Anexo A y comprende, cuando el proveedor se ubique en un país sin nivel adecuado de protección, la autorización expresa para la transferencia internacional de los datos necesarios para generar las respuestas. Es independiente de las demás casillas, y su negativa sólo impide el uso del Plan correspondiente.

Parágrafo primero. En ningún caso el **silencio** del Titular se asimilará a una conducta inequívoca de autorización. Las casillas no podrán presentarse premarcadas ni la aceptación podrá inferirse de la simple continuación en el flujo de registro.

Parágrafo segundo. Las autorizaciones relativas a datos sensibles y a datos de niños, niñas y adolescentes serán siempre **facultativas**, y se advertirá expresamente al Titular que no está obligado a otorgarlas.

Artículo 64. Información mínima suministrada al Titular

Al solicitar la autorización, la Compañía informa al Titular:

a) El tratamiento al cual serán sometidos sus datos y su finalidad.

b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de niños, niñas y adolescentes.

c) Los derechos que le asisten como Titular.

d) La identificación, dirección física y electrónica y teléfono de la Compañía como Responsable.

e) Que el tratamiento no tiene carácter indefinido y que la información se conservará conforme al Título VIII.

Artículo 65. Prueba y trazabilidad de la autorización

La Compañía conserva prueba de la autorización otorgada por cada Titular, en cumplimiento del artículo 17, literal b), de la Ley 1581 de 2012. Para ello registra y almacena, por cada autorización:

a) El identificador de la cuenta del Usuario.

b) La fecha y la hora del otorgamiento.

c) La dirección IP desde la cual se otorgó.

d) La **versión específica** de esta Política, del Aviso de Privacidad y de los Términos y Condiciones que estaban vigentes y que fueron aceptados.

e) El estado de cada una de las casillas del artículo 63, y el historial de sus modificaciones posteriores.

Parágrafo. La Compañía conserva el archivo histórico de las versiones anteriores de esta Política, de modo que sea posible determinar, ante cualquier auditoría o reclamación, el texto exacto que cada Titular aceptó en su momento.

Artículo 66. Casos en que no se requiere autorización

Conforme al artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, la autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales, o por orden judicial.

b) Datos de naturaleza pública, categoría en la que se encuentra el Corpus Jurídico Público del Título VI.

c) Casos de urgencia médica o sanitaria.

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos.

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las personas.

Parágrafo. La ausencia del requisito de autorización no releva a la Compañía del cumplimiento de los principios del Título III ni de los deberes que le impone el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012.

Artículo 67. Aviso de privacidad

La Compañía pone a disposición de los Titulares un **Aviso de Privacidad**, publicado en enndor.ai y accesible desde el flujo de registro, mediante el cual informa de manera sumaria la existencia de esta Política, la forma de acceder a ella, las finalidades generales del tratamiento, los derechos del Titular, los canales dispuestos para ejercerlos y los mecanismos por los cuales se comunicarán sus modificaciones sustanciales.

Parágrafo. El Aviso de Privacidad no sustituye esta Política ni reduce su alcance: la sintetiza y remite a ella.

Artículo 68. Modificaciones de esta Política

La Compañía podrá modificar esta Política para adecuarla a cambios normativos, jurisprudenciales, tecnológicos o de sus prácticas operativas. Para ello:

a) Publicará el texto actualizado en enndor.ai, con indicación visible de la fecha de la última modificación y del número de versión.

b) Conservará accesibles las versiones anteriores, conforme al parágrafo del artículo 65.

c) Cuando la modificación sea **sustancial** —en particular, si altera la identidad del Responsable, incorpora finalidades nuevas no comprendidas en el artículo 19, modifica los

medios del tratamiento o amplía las categorías de Encargados a quienes se transmiten los datos—, lo comunicará a los Titulares por el correo electrónico registrado, con una antelación razonable, y **recabará nueva autorización** cuando la ley lo exija.

d) Las modificaciones del Anexo A que consistan en la sustitución de un proveedor por otro de la misma categoría, **en el mismo país o en otro país con nivel adecuado de protección según la Superintendencia de Industria y Comercio, y bajo condiciones equivalentes de tratamiento**, se entenderán no sustanciales y se reflejarán mediante la actualización del Anexo A.

e) Se entenderán **sustanciales**, y se comunicarán conforme al literal c), la incorporación de un Proveedor de IA cuyas condiciones no excluyan el entrenamiento con los datos transmitidos, y la transmisión de datos a un país que no figure en la lista de países con nivel adecuado de protección de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo. La continuación en el uso de la Plataforma tras una modificación no sustancial debidamente publicada se entenderá como aceptación de la versión vigente. Esta regla **no** se aplica a las modificaciones sustanciales, respecto de las cuales se procederá conforme al literal c).

TÍTULO XII. PROGRAMA DE GESTIÓN, VIGENCIA Y DISPOSICIONES FINALES

Artículo 69. Oficial de Tratamiento de Datos Personales

La función de Oficial de Tratamiento de Datos Personales recae en la Administración de PVGA S.A.S., que designará por escrito a la persona que la ejerza y publicará su canal de contacto.

Corresponde al Oficial, como mínimo:

a) Asesorar a la Compañía sobre sus obligaciones en materia de protección de datos personales.

b) Diseñar, implementar, administrar y supervisar el programa a que se refiere el artículo 70.

c) Dar trámite a las consultas y reclamos de los Titulares, conforme al Título X.

d) Servir de canal de comunicación con la Superintendencia de Industria y Comercio.

e) Coordinar la gestión de los incidentes de seguridad conforme al artículo 50.

f) Mantener y actualizar el inventario de bases de datos y la evaluación de impacto del artículo 16, literal e).

g) Rendir informe periódico a la Administración sobre el estado de cumplimiento.

Artículo 70. Programa de responsabilidad demostrada

En aplicación del artículo 2.2.2.25.6.1 del Decreto 1074 de 2015 y de la Circular Externa 002 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Compañía implementa y mantiene un programa integral de gestión de datos personales que comprende:

a) Inventario de bases de datos, con identificación de las finalidades, las categorías de Titulares y de datos, los Encargados, los plazos de conservación y las transmisiones internacionales.

b) Evaluación del impacto en la protección de datos personales de la Plataforma, documentada, actualizada ante cada cambio relevante de funcionalidad y disponible para la autoridad.

c) Capacitación del equipo en protección de datos y seguridad de la información, general para todo el personal y específica para quienes tengan acceso habitual a datos personales, incluida la inducción al momento de la vinculación.

d) Protocolo de gestión de incidentes, en los términos del artículo 50.

e) Gestión de riesgos, mediante identificación, valoración y tratamiento de los riesgos asociados a las actividades de tratamiento.

f) Revisión y auditoría interna periódica de las políticas, los controles y los procedimientos, y adopción de las medidas correctivas que resulten necesarias.

g) Debida diligencia sobre Encargados, previa a su contratación y periódica durante la relación.

h) Registro documental de todo lo anterior, de modo que la Compañía esté en condiciones de demostrar su cumplimiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 71. Deberes de la Compañía como Responsable

La Compañía asume los deberes que le impone el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, y en particular:

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data.

b) Solicitar y conservar copia de la autorización otorgada por el Titular.

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten.

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

e) Garantizar que la información suministrada al Encargado sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

f) Actualizar, rectificar y suprimir la información en los términos del Título X, comunicando las novedades al Encargado.

g) Suministrar al Encargado únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado.

h) Exigir al Encargado, en todo momento, el respeto de las condiciones de seguridad y privacidad de la información.

i) Tramitar las consultas y reclamos en los términos de esta Política y de la ley.

j) Informar al Encargado cuando determinada información se encuentre en discusión por parte del Titular.

k) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.

l) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información.

m) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

n) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas legitimadas para ello.

o) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la autoridad.

Artículo 72. Ley aplicable y autoridad competente

Esta Política se rige por la ley colombiana y se interpreta conforme a ella, en idioma español.

La autoridad competente para la protección de los datos personales de que trata esta Política es la **Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio**.

Las controversias derivadas de esta Política se someterán al conocimiento de los **jueces de la República de Colombia**, sin perjuicio del derecho del consumidor a acudir a la acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 73. Vigencia de la Política y de las bases de datos

Esta Política entra en vigencia el **9 de noviembre de 2026** y permanecerá vigente mientras la Compañía ejecute las actividades de tratamiento aquí descritas y estas correspondan a las finalidades que la inspiran.

La **vigencia de las bases de datos** administradas por la Compañía será el tiempo razonable y necesario para cumplir las finalidades declaradas en el artículo 19, conforme a los plazos del Título VIII, y en todo caso mientras subsistan las obligaciones legales o contractuales que imponen su conservación.

Artículo 74. Anexos

Forman parte integral de esta Política:

Anexo A. Relación de Encargados del Tratamiento, por categoría, con indicación del servicio prestado y del país de alojamiento. Disponible en enndor.ai y objeto de actualización permanente.

Anexo B. Aviso de Privacidad.

PVGA S.A.S. NIT 902.029.993-7 Carrera 43A 1-85, Medellín, Antioquia, Colombia soporte@enndor.ai — +57 305 416 2141 — https://enndor.ai

ANEXO A — RELACIÓN DE ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO

Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales de Enndor — PVGA S.A.S.

Versión del Anexo: 1.0
Última actualización: 9 de noviembre de 2026

Este Anexo identifica a los proveedores que tratan datos personales por cuenta de PVGA S.A.S. en calidad de Encargados del Tratamiento, conforme a los artículos 35 y 39 de la Política. Se actualiza cada vez que se incorpora o sustituye un proveedor, en los términos del artículo 68.

1. Encargados del Tratamiento

Categoría (art. 34)	Proveedor	Servicio	País de tratamiento	Instrumento contractual
a) Infraestructura en la nube	Google LLC (Google Cloud Platform)	Alojamiento de la Plataforma, bases de datos, Conector MCP, documentos del Corpus y respaldos	Estados Unidos de América (región `us-central1`, Iowa)	Condiciones de Google Cloud y Cloud Data Processing Addendum
b) Proveedor de IA	Google LLC (Vertex AI)	Modelos de lenguaje para generar las respuestas de la Interfaz de Enndor (proveedor en uso a la fecha)	Estados Unidos de América (región `us-central1`, Iowa)	Condiciones de Google Cloud, Service Specific Terms y Cloud Data Processing Addendum
b) Proveedor de IA	Anthropic, PBC	Modelos de lenguaje para generar las respuestas de la Interfaz de Enndor	Estados Unidos de América	Commercial Terms of Service y Data Processing Addendum de Anthropic
b) Proveedor de IA	OpenAI, LLC	Modelos de lenguaje para generar las respuestas de la Interfaz de Enndor	Estados Unidos de América	Condiciones de servicios empresariales y Data Processing Addendum de OpenAI
c) Analítica de producto	PostHog, Inc.	Analítica de producto	Estados Unidos de América	Condiciones de tratamiento de datos del proveedor
d) Publicidad digital	Meta Platforms, Inc.	Públicos personalizados y	Estados Unidos de América	Condiciones de Meta para

Categoría (art. 34)	Proveedor	Servicio	País de tratamiento	Instrumento contractual
		públicos similares, conforme al artículo 23.2		públicos personalizados
e) Correo electrónico	Zoho Corporation	Envío de comunicaciones del servicio y, con autorización específica, de comunicaciones comerciales	Estados Unidos de América	Condiciones de tratamiento de datos del proveedor

2. Proveedores de IA sujetos a activación expresa

Los siguientes proveedores sólo se utilizan como **Funcionalidad de Tratamiento Diferenciado**, conforme al artículo 12 de los Términos y Condiciones. Esto significa que no se utilizan sin la activación expresa del Usuario o, en cuentas institucionales, del Administrador de la Cuenta, previa información específica de las condiciones que se indican en este cuadro. Para los proveedores ubicados en países sin nivel adecuado de protección, esa activación incluye la autorización expresa del Titular para la transferencia internacional, conforme al artículo 26, literal a), de la Ley 1581 de 2012.

A la fecha de este Anexo, **ningún Plan opera con estos proveedores**. Se utilizarán únicamente en los Planes que así lo indiquen en la Página de Planes, cuando se ofrezcan.

Proveedor	Servicio	País de tratamiento	Condiciones que difieren de los compromisos generales
Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd.	Modelos de lenguaje para generar las respuestas de la Interfaz de Enndor	República Popular China	(i) País que no figura en la lista de países con nivel adecuado de protección de la Superintendencia de Industria y Comercio; (ii) sus términos no excluyen expresamente el uso de los datos para mejorar sus servicios; (iii) no ofrece un contrato de transmisión de datos; (iv) sus términos se rigen por la ley de la República Popular China

3. Terceros que no son Encargados

Los siguientes terceros intervienen en la prestación del servicio, pero **no** tratan datos por cuenta de la Compañía. Cada uno actúa como Responsable independiente conforme a su propia política:

Tercero	Intervención	País	Régimen en la Política
Mercado Pago Colombia Ltda. (NIT 900.116.319-8)	Pasarela de Pagos: procesa el pago de las suscripciones	Colombia	Artículo 36
Proveedores de Clientes de IA elegidos por el Usuario	Reciben del Usuario sus conversaciones y, a solicitud de este, los Resultados del Conector	Según el proveedor elegido por el Usuario	Artículo 13

4. Historial de cambios

Fecha	Cambio
9 de noviembre de 2026	Versión inicial del Anexo.

ANEXO B — AVISO DE PRIVACIDAD

Enndor — PVGA S.A.S.

Responsable del Tratamiento. PVGA S.A.S., NIT 902.029.993-7, con domicilio en la Carrera 43A 1-85, Medellín, Antioquia, Colombia. Teléfono: +57 305 416 2141. Correo: soporte@enndor.ai. Sitio web: https://enndor.ai.

Tratamiento y finalidades. PVGA S.A.S. recolecta, almacena, usa y suprime sus datos personales para crear y administrar su cuenta; prestarle el servicio de consulta jurídica en la Interfaz de Enndor y a través del Conector MCP; aplicar los límites de su Plan; gestionar suscripciones, pagos y facturación; brindarle soporte; garantizar la seguridad de la Plataforma; mejorar el servicio con información agregada; enviarle comunicaciones del servicio y, solo si usted lo autoriza por separado, comunicaciones comerciales y publicidad; y cumplir obligaciones legales.

Lo que no hacemos. No vendemos ni cedemos sus datos personales. No usamos sus consultas, documentos ni conversaciones para entrenar modelos de inteligencia artificial. Sus conversaciones en la Interfaz de Enndor solo son visibles para usted.

Datos sensibles y de menores. No le pedimos datos sensibles ni datos de niños, niñas o adolescentes. Si usted decide incluirlos en sus consultas o documentos, la respuesta a cualquier pregunta sobre ellos es facultativa.

Proveedores. Sus datos son tratados por proveedores tecnológicos que actúan por cuenta de PVGA S.A.S., algunos ubicados en Estados Unidos de América, conforme al Anexo A de la Política. Los pagos los procesa Mercado Pago bajo su propia política. Las IA de terceros que usted conecte al Conector MCP tratan su información conforme a sus propias políticas.

Sus derechos. Usted puede conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos; solicitar prueba de su autorización y revocarla; ser informado del uso dado a sus datos; y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez agotado el trámite ante PVGA S.A.S. Para ejercerlos, escriba a **soporte@enndor.ai**.

Política completa. Puede consultar la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales en **https://enndor.ai**. Los cambios sustanciales de la Política se le comunicarán al correo registrado en su cuenta, con antelación a su entrada en vigencia.